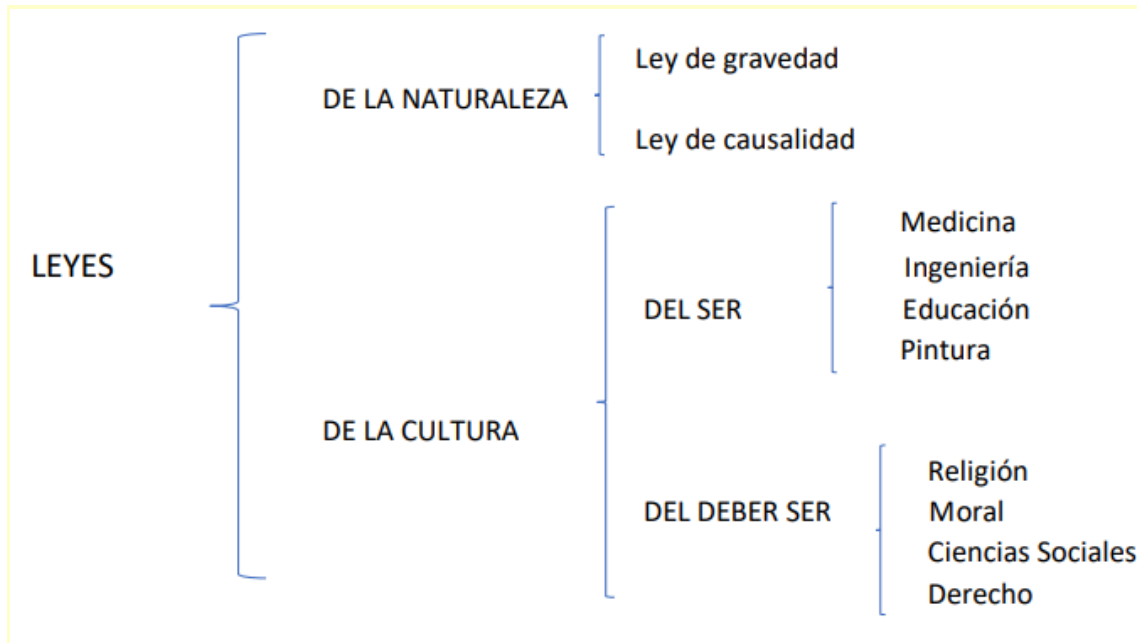


Normas Jurídicas

Las **normas jurídicas** existen para establecer un orden, que es lo que está permitido y que no.



Ley: es la expresión conceptual de las relaciones establecidas entre dos o más fenómenos. (en su concepto más amplio)

Leyes de la naturaleza: se caracterizan por su causalidad o sea que el hombre no las puede modificar. El hombre solo puede estudiarlas, comprenderlas, sacar nuevas conclusiones, aplicarlas, etc.

Leyes de la cultura: rigen el comportamiento humano. En este caso nos referimos a la Ley como relación reguladora de los actos del hombre.

- **Normas del SER:** destinadas al conocimiento de las cosas y como obtenerlas. Nos enseñan el modo de HACER, como ejemplo podemos citar las que conforman la ciencia de la medicina, ingeniería, educación, etc.
- **Normas del DEBE SER:** destinadas a dirigir la voluntad del individuo. Son:
 - Normativas: porque establecen normas o reglas de conducta
 - Obligatorias: dirigidas a imponer conductas determinadas al hombre, para obtener un fin que apunta siempre al pensamiento o al obrar del sujeto
 - Imputativas: porque imputan una acción al sujeto
 - Sanción o Pena: depende como se califique la acción reciben una
 - Libre albedrío: el hombre tiene la libertad de seguir las normas o no

Normas del DEBE SER:

1. **Normas religiosas:** relaciones entre un ser superior y el orden. Heterónomas, obligatorias, adhesión interna. Castigo reservado después de la muerte.
2. **Normas morales:** perfección de sí mismo. Universales, inmutables, autónomas, sanción interna, sentirse mal, culpa, es unilateral.
3. **Normas sociales:** ordenan las relaciones entre los hombres con el fin de lograr el bien común. Heterónomas, no requieren adhesión interna, varían por tiempo y lugar. La sanción ante el incumplimiento es el repudio de nuestros semejantes.
4. **Normas jurídicas:** son bilaterales, obligatorias, normativas, libre albedrío, heterónomas, no requieren adhesión interna.

***Heterónomas:** que vienen impuestas desde afuera.

Ley jurídica: es la que rige obligatoriamente la conducta humana en sociedad y ha sido dictada por una autoridad competente.

Tiene 3 elementos:

1. **Coerción:** es la presión que se ejerce sobre el libre albedrío para obligar a cada uno a cumplir con su deber y es siempre de orden interno y psicológico. (la profe dijo: miedo al castigo por haber obrado en contra de la norma jurídica)
2. **Sanción:** es la pena impuesta por haber incumplido la norma.
3. **Coacción:** es el cumplimiento forzado de la sanción si no existe voluntad propia.

Clasificación del derecho:

1. **Derecho natural y positivo:**
 - a. **Derecho natural:** aquel que surge de la naturaleza humana y el hombre lo conoce por la razón. Es inmutativa y universal, fija los grandes principios, las líneas rectoras de la organización social, tendiendo a alcanzar la justicia. Protegen la vida de los individuos.
 - b. **Derecho positivo:** es el conjunto de leyes y disposiciones vigentes en un país en un momento determinado de la historia.
2. **Derecho objetivo y subjetivo:**
 - a. **Derecho objetivo:** es el ordenamiento jurídico existente. No necesariamente debe ser vigente, la norma desde esta clasificación.
 - b. **Derecho subjetivo:** es el derecho o facultad del individuo de obrar de determinada manera o de exigir de otro una conducta dada.
 - i. **Derecho subjetivo absoluto:** cuando el sujeto obligado es toda la sociedad.
 - ii. **Derecho subjetivo relativo:** existe uno o más sujetos obligados.
3. **Derecho público y privado:**
 - a. **Derecho público:** aquellos en donde se destaca la presencia del estado actuando como una de las partes.
 - b. **Derecho privado:** aquellos donde no se destaca la presencia del estado actuando como una de las partes.
4. **Derechos civiles:**
 - a. **Derechos civiles extrapatrimoniales:** son derechos que no tienen valor económico. Ej: derecho a la personalidad, derecho a la imagen, etc.

- b. **Derechos civiles patrimoniales:** son derechos que tienen valor económico. Ej: derechos reales, crediticios, intelectuales.

Persona-Relación Jurídica

Relación Jurídica: es el vínculo que el derecho objetivo establece entre personas al atribuir a una de ellas el poder de imponer a otra un determinado comportamiento.

Elementos de la relación jurídica:

1. **Sujeto:** sujeto activo/acreedor/poseedor del derecho y sujeto pasivo/deudor/obligado.
2. **Objeto:** es el contenido del derecho o la prerrogativa del titular como sujeto de derecho.
3. **Causa:** es la circunstancia que al producirse hace nacer el vínculo jurídico.

Persona: es todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones.

Persona humana: es todo ente que presente signos característicos de humanidad sin distinción de cualidad o accidentes.

Clasificación de persona humana:

- **Personas por nacer:** comienza con la concepción, puede adquirir derechos pero estos están supeditados a que nazca con vida.
- **Personas visibles:** reciben los derechos de forma definitiva.

Atributos:

- **Derechos personalísimos:**
 - Los derechos sobre el cuerpo humano y sus partes.
 - Derechos de las comunidades indígenas, tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas aptas y suficientes para el desarrollo humano.
 - La persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. Afectaciones a su dignidad:
 - Lesiones a su intimidad personal o familiar
 - Honor o reputación
 - Imagen o identidad
 - Menoscabo a su dignidad personal
 - Derecho a la imagen, se necesita consentimiento de la persona para captar o reproducir la imagen o la voz. Excepciones:
 - Sea figura pública

- Que exista interés científico, cultura o educacional y se tome precaución para evitar daños
- Que se trate de ejercicio regular para informar acontecimientos de interés general

- **Capacidad:**

- **De derecho:** aptitud de adquirir derechos y contraer obligaciones por el solo hecho de ser tal, independientemente de si esto es actuado por ella misma o con intervención de un tercero.
- **De ejercicio:** refiere a que toda persona (excepto las limitaciones por sentencia judicial) tiene la aptitud para adquirir y/o ejercer tales derechos y obligaciones por sí misma.

***Incapacidad:** falta de aptitud para ser titular de derechos y obligaciones o para poder ejercer esos derechos y obligaciones.

Personas incapaces de ejercicio:

1. La persona por nacer
2. La persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente
3. La persona declarada incapaz por sentencia judicial

- **Nombre:** la persona tiene derecho de usar el prenombre y apellido que le corresponden.
- **Domicilio:** la persona tiene un domicilio real, es voluntario, mutable e inviolable (exceptuando casos justificados).
 - **Domicilio real:** donde habita la persona.
 - **Domicilio legal:** donde se presume que la persona ejerce sus derechos y cumple con sus obligaciones.
 - **Domicilio convencional:** sirve para realizar en el las notificaciones que deriven del negocio jurídico y fija la jurisdicción aplicable en caso de conflictos.

Fin de la existencia de la persona humana: termina con la muerte, la comprobación de esta que sujeta a los estándares médicos especiales. Si no hay cadáver no podemos establecer la muerte de la persona.

Simple ausencia y ausencia con presunción de fallecimiento:

1. **Primera etapa:**

- a. **Simple ausencia:** la persona desaparece de su lugar habitual sin que se tenga noticias de ella. Se asigna un curador a sus bienes. Esto termina porque:
 - i. Aparece la persona
 - ii. Porque se prueba su muerte
 - iii. Por declaración de muerte presunta

2. **Segunda etapa:**

- a. **Ausencia con presunción de fallecimiento:** es causada por la ausencia de la persona en un término de 3 años. El juez debe nombrar defensor del ausente y citar por edictos al mismo durante 6 meses. Pasado el

término y ofrecida la prueba el juez debe declarar la muerte presunta del ausente y dispone la inscripción de la sentencia.

Los bienes se entregan a los herederos, los mismos se inscriben e el registro con prenotación que dura 5 años, transcurrido los cuales pueden disponer de los bienes libremente.

Prueba del nacimiento y de la muerte de una persona humana: el nacimiento y la muerte de una persona, sus circunstancias de tiempo y lugar, sexo, nombre y filiación se prueban con las partidas del Registro Civil.

obj: límite capacidad

Persona Jurídica

hecho = derecho

Las **personas jurídicas** son todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación.

Clasificación de persona jurídica:

PUBLICAS

1-Estado Nacional, Provincias, Municipios, la Ciudad Autónoma de BsAs, entidades autárquicas, y demás organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento jurídico les atribuya ese carácter.

2-Estados extranjeros, las organizaciones a las que el derecho internacional público reconozca personalidad jurídica y toda otra constituida en el extranjero cuyo carácter público resulte de su derecho aplicable.
3-Iglesia católica.

PRIVADAS

1. Sociedades
2. Asociaciones civiles.
3. Simples asociaciones.
4. Fundaciones.
5. Iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas
6. Mutuales.
7. Cooperativas.
8. Consorcio de propiedad horizontal.
9. Toda otra contemplada en disposiciones del Código Civil o en otras leyes cuyo carácter de tal resulte de su finalidad o funcionamiento.

La participación del Estado en las privadas no modifica el carácter de estas.

Caracteres de las personas jurídicas públicas:

1. Son creadas por ley, nunca por voluntad de partes.

2. Tienen como fin inmediato el **interés público**.
3. Actúan con **imperium** que es el poder que tiene el órgano de la persona jurídica de hacer cumplir las decisiones que toma.

Atributos de la persona jurídica:

1. Nombre
2. Domicilio y sede social
3. Patrimonio
4. Objeto: es el propósito declarado en el estatuto.
5. Capacidad de:
 - a. **Derecho**: rige el principio de especialidad, solo pueden realizar actos vinculados a su objeto social.
 - b. **Ejercicio**: las personas jurídicas actúan por si mismas a través de sus órganos que son sus administradores.

Personas jurídicas privadas: comienza desde su constitución. Los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica salvo excepciones expresamente establecidas por el código y que lo disponga la ley especial.

Las funciones del administrador abarcan la gestión operativa de los negocios sociales, la organización y dirección de la persona jurídica, el cumplimiento del estatuto.

Responsabilidad de los administradores:

1. Dimensión de la entidad.
2. Su objeto.
3. Las funciones genéricas.
4. Circunstancias en que debió actuar y no cumplió con su deber,

En caso de conflicto de intereses, los administradores deben priorizar, en su función, el interés social con respecto al propio.

Los **administradores responden** solidaria e ilimitada frente a la persona jurídica, sus miembros y terceros por los daños causados por su culpa en ejercicio u ocasión de sus funciones, por acción u omisión.

Personas jurídicas privadas:

- **Sociedades**: es la forma organizada en la que una o más personas se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes y servicios, participando de las ganancias y soportando las pérdidas. Se establece su constitución en el registro público del domicilio social y en el registro que corresponda al asiento de cada sucursal.
- **Asociaciones civiles**: nacen de la unión estable de un grupo de personas físicas que persiguen la realización de un fin común no lucrativo. Se constituyen por instrumento público y se inscriben en el registro correspondiente una vez entregada la autorización para funcionar.
- **Simple asociaciones**: personas jurídicas con formalidades más sencillas para su constitución y un régimen de responsabilidad solidario. Comienza su

existencia a partir del acto constitutivo que debe ser entregado por instrumento público o privado con firma de algún escribano que lo certifique.

- **Fundaciones:** se constituyen con una finalidad de bien común sin propósito de lucro, mediante aporte patrimonial de una o más personas, destinada a ser posibles sus fines. Se constituyen por instrumento público y deben obtener autorización del Estado para funcionar. El gobierno y la administración estarán a cargo de un consejo de administración de un mínimo de 3 personas.
- **Mutuales:** entidades sin fines de lucro inspiradas en la sociedad con el objeto de brindar ayuda recíproca, sostenida por el aporte de los asociados frente a riesgos eventuales o concurrir al bienestar mediante una contribución periódica.
- **Cooperativas:** asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada.

Disolución de las personas jurídicas:

1. Decisión de los miembros. *(establecido en ley)*
2. Cumplimiento de la condición resolutoria a la que el acto constitutivo subordinó su existencia. *a que sujeto la existencia del acto*
3. Consecución del objeto para el cual se formó o imposibilidad de cumplirlo.
4. Vencimiento del plazo.
5. Declaración de quiebra.
6. Fusión respecto de las personas jurídicas o las personas jurídicas cuyo patrimonio es absorbido, o la escisión respecto de la persona jurídica que se divide y destina todo su patrimonio.
7. Reducción a uno del número de miembros, si la ley exige pluralidad y ésta no es establecida dentro de los 3 meses.
8. Agotamiento de los bienes.
9. Cualquier otra causa prevista en el estatuto, en la ley especial o en el código civil.

Revocación de la autorización estatal: debe fundarse en actos graves que importen la violación de la ley, estatuto y reglamento. La resolución es apelable, pudiendo el juez disponer la suspensión provisional de sus efectos.

Objeto del Derecho

El CCCN reconoce los:

- **Derechos individuales:** son aquellos que los sujetos de derecho son titulares y los ejercen a título individual, por sí o por terceros.

- **Derechos de incidencia colectiva:** son los de la comunidad en general, como el derecho a un ambiente sano, a los valores espirituales, o la protección del consumidor.

Bienes y Cosas:

Los derechos individuales pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico. Los bienes materiales se llaman cosas.

Patrimonio: es el conjunto de bienes que una persona posee.

Todos los bienes presentes y futuros del deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y **constituyen la garantía común de sus acreedores**, con excepción de los que se declaran inembargables o inejecutables. El acreedor puede exigir la venta judicial de los bienes del deudor, pero solo en la medida de satisfacer su crédito.

Bienes Futuros: son los que se ingresan con posterioridad al nacimiento de la obligación. Constituyen también la garantía de los acreedores.

Bienes excluidos de la garantía común:

1. Las **ropas y muebles** indispensables del deudor, de su cónyuge o conviviente y de sus hijos.
2. Los **instrumentos necesarios** para el ejercicio de su profesión arte u oficio del deudor.
3. Los **sepulcros** afectados a su destino, excepto que se reclame su precio de venta, construcción o reparación.
4. Los **bienes afectados a cualquier religión** reconocida por el Estado.
5. Los **derechos de usufructo**, uso o habitación, servidumbres prediales.
6. Las **indemnizaciones** por daño moral, material derivado de lesiones a su integridad psicofísica.
7. La **indemnización por alimentos** que corresponde al cónyuge, al conviviente y a los hijos en caso de homicidio.
8. Los demás **bienes** declarados **inembargables** o excluidos por otras leyes.

Prioridad del primer embargante: El acreedor que obtuvo el embargo de bienes de su deudor tiene derecho a cobrar su crédito, intereses y costas, con preferencia a otros acreedores. **“Primero en el tiempo, primero en el derecho”**

Los embargos posteriores deben afectar únicamente el sobrante que quede después de pagados los créditos que hayan obtenido embargos anteriores.

Privilegios: es la cualidad que corresponde a un crédito de ser pagado con preferencia a otro, que resulta exclusivamente de la ley.

El CCCN considera que el privilegio es una cualidad del crédito no del sujeto, pueden ser generales y especiales. Los generales se refieren a la totalidad de los bienes muebles e inmuebles del deudor (El CCCN los elimina).

Privilegios especiales:

1. Los gastos hechos para construcción, mejora conservación de una cosa, sobre ésta, se incluyen las expensas comunes en la propiedad horizontal.
2. Los créditos por remuneraciones debidas al trabajador por 6 meses y las indemnizaciones por antigüedad o despido, accidentes de trabajo, preaviso y fondo de desempleo.
3. Los impuestos, tasas o contribuciones de mejoras que se aplican particularmente a determinados bienes, sobre estos.
4. Lo adeudado al retenedor por la cosa retenida.
5. Los créditos garantizados con hipoteca, anticresis, prenda con o sin desplazamiento, warrant y los debentures y obligaciones negociables con garantía especial o flotante.
6. Los privilegios establecidos en la Ley de Navegación, Código Aeronáutico, la Ley de Entidades financieras, Ley de Seguros y el Código de Minería.

Vivienda: es lo que se conocía como el “Bien de familia” que es un bien inembargable. La afectación se inscribe en el registro de la Propiedad inmueble y no se contempla ninguna limitación al valor que pudiera tener el inmueble afectado.

Bienes con relación a las personas y los derechos de incidencia colectiva:

- **Cosas inmuebles por su naturaleza:** el suelo, las cosas incorporadas a él de manera inorgánica y las que se encuentran por debajo naturalmente.
- **Cosas inmuebles por su accesión:** las que se encuentran inmovilizadas por su adhesión física al suelo, con carácter perdurable.
- **Cosas muebles:** son las que pueden desplazarse por sí mismas o por una fuerza extraña.
- **Cosas divisibles:** se pueden dividir en proporciones reales sin ser destruidas.
- **Cosas indivisibles:** su fraccionamiento convierte en antieconómico su uso y aprovechamiento.
- **Cosas principales:** las que pueden existir por sí mismas.
- **Cosas accesorias:** la existencia y naturaleza son determinadas por otra cosa de la cual dependen o están adheridas.
- **Cosas consumibles:** se terminan con el primer uso.
- **Cosas no consumibles:** se terminan después de un tiempo de uso.
- **Cosas fungibles:** aquellas en que todo individuo de la especie equivale a otro de la misma especie y pueden sustituirse.

Bienes fuera del comercio: su transmisión está prohibida por Ley o por actos jurídicos.

Bienes con relación a las personas:

Son del dominio público del Estado:

1. El mar territorial.
2. Las aguas interiores, bahías, golfos, ensenadas, puertos ancladeros, layas marítimas.
3. Los ríos estuarios y arroyos y demás aguas que corren por cauces naturales.
4. Las islas formadas en el mar territorial, la plataforma continental, la zona económica exclusiva.
5. El espacio aéreo supra yacente al territorio.
6. Las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier obra pública para el uso común.
7. Los documentos oficiales del Estado.
8. Las ruinas y establecimientos arqueológicos y paleontológicos.

Bienes del dominio privado del Estado:

1. Los inmuebles que carecen de dueño.
2. Las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas.
3. Los lagos no navegables que carecen de otro dueño.
4. Los bienes adquiridos por el estado nacional, provincial o municipal por cualquier título.

Los bienes públicos del Estado son inembargables, inajenables e imprescriptibles.

Bienes de los particulares: los que no son del Estado Nacional, Provincial o Municipal, sin distinción de las personas que tengan derechos sobre ellos.

Aguas de los particulares: surgen de los terrenos particulares y pertenecen a sus dueños, quienes pueden usar libremente de ellas, siempre que no formen parte de un cauce natural.

Bienes con relación a los derechos de incidencia colectiva:

El ejercicio de los derechos individuales **debe ser compatible** con los de incidencia colectiva.

Hecho y Acto Jurídico

Hecho jurídico: es el acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. (Es un suceso que trae consecuencias jurídicas).

Pueden ser:

- **Naturales:** es el hecho por el cual el ser humano participa como ente sometido a leyes físicas o biológicas.
- **Humanos:** es el hecho que se produce con el accionar de la persona y es un indicador de su conducta y de su personalidad.

Por situaciones jurídicas: es un modo permanente (ser propietario de un bien) y objetivo de estar alguien con respecto a otro (personas, cosas y actos) que habilita a aquel titular para el ejercicio indefinido de poderes o prerrogativas mientras tal situación subsista.

Por relación jurídica: vínculo que el derecho objetivo establece entre personas al atribuir a una de ellas el poder de imponer a la otra un determinado comportamiento. Son infinitas, esencialmente variables y destinadas a agotarse.

El ordenamiento jurídico reconoce:

- **Simple acto lícito:** es la acción voluntaria no prohibida por la ley, de la que resulta sin intención alguna adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Ej: trabajar, estudiar, andar en bicicleta, etc.
- **Acto jurídico:** es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas.
 - Que sea voluntario significa que la persona lo ejecuta con:
 - **Discernimiento:** la persona sabe el significado de lo que hace.
 - **Intención:** la persona sabe el propósito de porque lo hace.
 - **Libertad:** la persona lo hace pudiendo elegir distintas alternativas.
 - Acto involuntario (es por falta de **discernimiento, intención o libertad**).
 - EL acto de quien, al momento de realizarlo, está **privado de la razón**;
 - El acto ilícito de la persona menor de edad **que no ha cumplido 10 años**;

- El acto lícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 13 años, sin perjuicio de lo establecido en disposiciones especiales.

Manifestación de voluntad: es exteriorizar mi intención, puede realizarse en forma oral, por escrito o por signos inequívocos que pueden surgir de la práctica, de los usos y costumbres del lugar.

*El silencio no es considerado manifestación de voluntad, salvo que los usos y costumbres del lugar o declaraciones precedente autoricen tenerla por expresada.

Elementos del acto jurídico:

1. **Sujeto:** las partes que intervienen en el acto.
2. **Objeto:** debe ser lícito, determinado o determinable, debe ser un hecho posible y no puede ser contrario a la moral, a las buenas costumbres ni prohibido por la ley.
3. **Causa:** es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad.

Forma y prueba del acto jurídico:

- **Forma:** es el elemento externo del acto.
- **Prueba:** es el medio, no necesariamente instrumental, por el cual se demuestra la verdad del hecho de haberse celebrado.

Los actos jurídicos pueden ser:

- **Formales:**
 - **Solemnes:**
 - **Solemnidad absoluta:** la violación de las formas establecidas trae aparejada la nulidad como única forma de garantizar la observancia de los preceptos sobre la forma. Ej: matrimonio, donación de inmuebles, etc.
 - **Solemnidad relativa:** cuando falla la forma impuesta, el acto no puede producir sus efectos propios, pero vale como acto por el cual las partes se obligan a otorgar el instrumento indicado. Ej: contrato de compraventa.
 - **No solemnes:** son los de solemnidad relativa también.
- **No formales:** aquellos que no requieren de ninguna forma especial y, por tanto, quedan gobernados por el principio general de libertad de las formas. Ej: contrato de trabajo.

Instrumentos privados y particulares no firmados:

1. **Instrumentos privados:** son documentos firmados por las partes sin intervención del oficial público.
2. **Instrumentos particulares no firmados:** comprende todo escrito no firmado, entre otros, los impresos, registros visuales o auditivos de cosas o hecho y, cualquiera que sea el medio empleado, los registros de palabra y de información.

***Firma:** declaración de voluntad/consentimiento.

Instrumentos públicos:

1. Las escrituras públicas y sus copias o testimonios.
2. Los instrumentos que extienden los escribanos o los funcionarios públicos con los requisitos que establecen las leyes.
3. Los títulos emitidos por el Estado Nacional, Provincial o la CABA, conforme a las leyes que autorizan su emisión.

Requisitos de validez del instrumento público:

1. La **actuación del oficial público** en los límites de sus atribuciones y de su competencia territorial.
2. Las **firmas del oficial público, de las partes**, y en su caso, de sus representantes; si alguno de ellos no firma por sí mismo o a ruego, el instrumento carece de validez para todos.

Modalidad de los actos jurídicos:

1. **Condición:** cláusula de los actos jurídicos por la cual las partes subordinan su plena eficacia o resolución a un hecho futuro e incierto. Puede ser suspensiva o resolutive.
2. **Plazo:** cláusula por la cual la exigibilidad o la extinción de un acto jurídico pueden quedar diferidas al vencimiento de un plazo.
3. **Cargo:** modalidad accesorio y excepcional de los actos jurídicos que se impone al adquirente de un derecho, en general, a quien recibe una liberalidad. No resulta posible adquirir el derecho sin asumir al propio tiempo el cargo.

Vicios de la voluntad: defecto que presenta el acto.

Los siguientes recaen en el sujeto:

1. **Error de hecho:** falso conocimiento de la realidad de las cosas. Afecta la intención del sujeto, como elemento interno del acto voluntario. Para que el acto tenga nulidad debe ser:
 - a. **Error esencial:** elemento del acto que se ha tenido en mira al tiempo de su celebración
 - b. **Ser móvil determinante de la voluntad de quien ha errado y no debe ser reconocible por el destinatario.**

Si el **error es accidental** no se anula.

2. **Dolo:** es toda aserción de lo falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee para la celebración del acto. Es esencial y causa la nulidad del acto si es **grave**, es **determinante** de la voluntad, causa un daño importante y no ha tenido dolo por ambas partes. Ej. Un vendedor de autos usados afirma falsamente que un vehículo tiene solo 50.000 kilómetros, cuando en realidad tiene 150.000 kilómetros. El comprador, confiando en la afirmación del vendedor, compra el auto a un precio superior al que hubiera pagado si hubiera conocido el verdadero kilometraje.

3. **Violencia:** la fuerza irresistible y las amenazas que generan el temor de sufrir un mal grave e inminente que no se puedan contrarrestar o evitar en la persona o bienes de la parte o de un tercero, causan la nulidad del acto.

Los siguientes recaen en el acto jurídico:

- **Lesión:** puede demandarse la nulidad o modificación del acto cuando una de las partes explotando la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra, obtiene una ventaja patrimonial evidente, desproporcionada y sin justificación. Ej. Un vendedor de un inmueble vende la propiedad a un precio muy inferior al valor de mercado, aprovechándose de la inexperiencia del comprador. El comprador, sin saber el verdadero valor del inmueble, paga el precio que le pide el vendedor.

En este caso, el comprador ha sufrido una lesión, ya que ha pagado un precio desproporcionadamente superior al valor de mercado del inmueble.

4. **Simulación:** se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, fechas falsas, o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas. El fin inmediato perseguido por las partes consiste en engañar a terceros.
5. **Fraude:** "Acto que logra un efecto contrario al ordenamiento jurídico". Todo acreedor puede solicitar la declaración de inoponibilidad de los actos celebrados por su deudor en fraude de sus derechos, y de las renunciaciones al ejercicio de derechos con los que hubiese podido mejorar o evitado empeorar su estado de fortuna.

Obligaciones

Las **obligaciones** son relaciones jurídicas en virtud de la cual el acreedor tiene derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y ante el incumplimiento obtener forzosamente la satisfacción de dicho interés.

Elementos de las obligaciones:

- La **relación jurídica** que encierra el vínculo.
- La prestación como **objeto** de la obligación
- Los **sujetos**.
- La **causa**.

Requisitos de la prestación como objeto de la obligación:

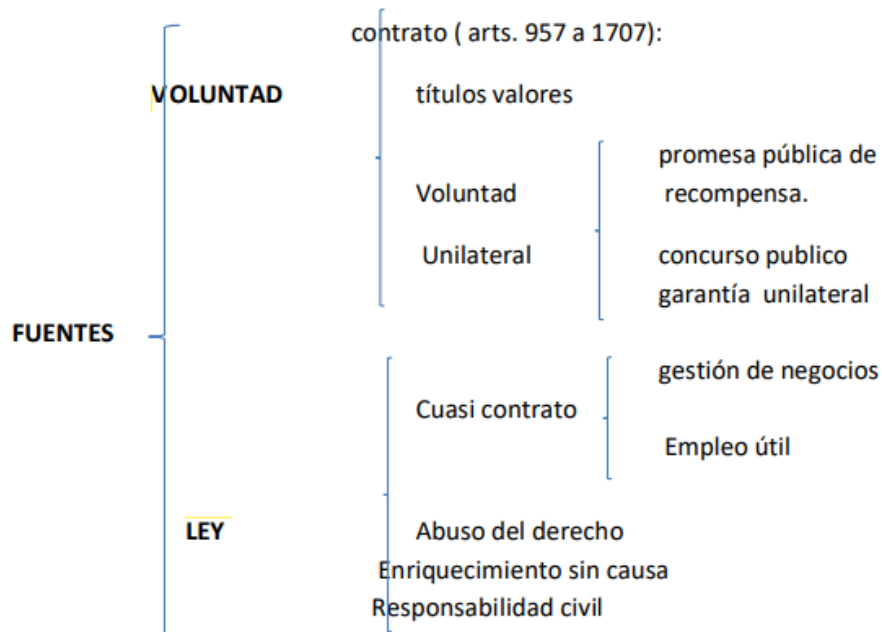
1. **Posibilidad material y jurídica:** debe ser material y jurídicamente posible.
2. **Lícito:** debe ser conforme a la ley.

3. **Determinado o determinable:** al momento que se contrae la obligación es determinado o determinable cuando se lo efectúa con posterioridad.
4. **Patrimonialmente valorable:** la prestación debe tener contenido económico.

Requisito de los sujetos (personas físicas o jurídicas):

1. Tener **capacidad de ejercicio**.
2. Ser **determinado o determinable**.
3. Ser **persona distinta acreedor y deudor**.

La **causa es la fuente de obligación**, son los hechos acaecidos y hechos enunciados por la norma.



Fuentes de causa por voluntad:

- **Contrato:** es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales.
- **Títulos valores:** incorporan una obligación incondicional e irrevocable de una prestación y otorgan a cada titular un derecho autónomo y le son inoponibles las defensas personales que pueden existir contra anteriores poseedores. Ej. Cheque, pagaré.
- **Por voluntad unilateral:**
 - **Promesa pública de recompensa:** queda obligado por su promesa desde el momento que llega a conocimiento público. Ej. Ofertas en un supermercado, recompensa a quien devuelva un perro extraviado.
 - **Concurso público:** la promesa de recompensa al vencedor de un concurso. Ej. Concurso docente.
 - **Garantía unilateral:** declaración unilateral de voluntad donde el emisor garantiza el cumplimiento de las obligaciones de otro. Ej. Garante en un contrato de alquiler.

Fuentes de causa por ley:

- **Cuasicontratos:**
 - **Gestión de negocios:** cuando una persona asume oficiosamente la gestión de un negocio ajeno por un motivo razonable (beneficio hacia el dueño), sin intención de hacer una liberalidad y sin estar autorizada ni obligada, legalmente. Ej. Juan se encuentra de viaje y su casa se inunda mientras está fuera. María, una vecina de Juan, al ver la situación, decide entrar en la casa de Juan y sacar todos los muebles y objetos de valor para evitar que se dañen con el agua. María no tiene la autorización de Juan para actuar, pero lo hace con la intención de beneficiarlo y evitarle un perjuicio mayor. (Servicio)
 - **Empleo útil:** quien sin ser gestor de negocios ni mandatario realiza un gasto, en interés total o parcialmente ajeno, tiene derecho que le sea reembolsado su valor en cuanto haya resultado de utilidad. Ej. Juan es dueño de una casa que se encuentra deshabitada y en mal estado. María, una vecina de Juan, al ver el estado de la casa, decide entrar y realizar algunas reparaciones menores, como arreglar el techo que tenía goteras y limpiar el jardín que estaba descuidado. María no tiene la autorización de Juan para actuar, pero lo hace con la intención de conservar el bien ajeno y evitar que se deteriore aún más. (Gasto)
- **Enriquecimiento sin causa:** toda persona sin una causa lícita se enriquezca a expensa de otro, está obligada en la medida de su beneficio, a resarcir el detrimento patrimonial del empobrecido. Ej. Cuando el banco acredita en mi cuenta por error.
- **Abuso del derecho:** es abusiva la cláusula que habiendo sido o no negociada individualmente tiene por objeto provocar un desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de las partes. Cláusulas que vienen predispuestas, no se pueden negociar. Ej. El propietario de un terreno construye una valla muy alta que impide la vista a los vecinos, con el único objetivo de molestarlos.
En este caso, el propietario está ejerciendo su derecho de propiedad, pero lo está haciendo de forma abusiva, ya que su único objetivo es causar un perjuicio a sus vecinos.
- **Responsabilidad civil:** son aplicables a la prevención del daño y su reparación. Abarca no solo compensar el daño si no también prevenir y sancionar.

Funciones de la Responsabilidad Civil:

1. **Preventiva:** toda persona tiene el deber en lo que a ella depende de evitar causar un daño injustificado, evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud y no agravar el daño si ya se produjo.
2. **Daño Resarcible:** cuando se lesiona un derecho, un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva.

Se repara con la indemnización:

- a. **Daño Emergente:** pérdida o disminución del patrimonio de la víctima.
- b. **Lucro Cesante:** es el beneficio económico esperado de acuerdo con la posibilidad objetiva de su obtención.
- c. **Pérdida de Chance:** se cuantifica de acuerdo con la probabilidad objetiva de que suceda, a mayor probabilidad mayor monto.

3. Sancionatoria:

- a. **Daño directo:** cuando la persona que reclama es la víctima del hecho.
- b. **Daño indirecto:** el que reclama es un dignificado distinto de la víctima misma, pero por un perjuicio propio. (se trata de daño por rebote Ej. El reclamo del padre del menor atropellado por gastos hospitalarios).
- c. **Daño actual:** tiene que haber ocurrido en el momento de reclamar. Ej. Gastos actuales de curación de una persona atropellada.
- d. **Daño futuro:** es indemnizable porque se tiene la certeza de que ocurrirá. Ej. Una cirugía estética en un año para borrar células porque fue atropellada.
- e. **Daño subsistente:** debe subsistir al momento de interponer la demanda.
- f. **La reparación del daño debe ser plena**, excepto si fuese imposible en cuyo caso la indemnización se fijará en dinero.

¿Quién responde?

- **Responsabilidad causada por acto involuntario:** el actor del auto involuntario responde por razones de equidad.
- **Responsabilidad directa:** es responsable directo quien incumple una obligación u ocasiona un daño injustificado por acción u omisión.
- **Responsabilidad por el hecho de terceros:** el principal responde objetivamente por el daño que causen los que están bajo su dependencia.
- **Responsabilidad derivada de la intervención de cosas y de ciertas actividades:** toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. Ej. El perro de una persona muerde a otra persona. En este caso, el dueño del perro tiene la responsabilidad civil de reparar los daños causados por su animal, ya que la ley establece que el dueño de un animal es responsable de los daños que este cause a terceros.
- **Responsabilidad objetiva:** el dueño y el guardián son responsables concurrentes por el daño causado por las cosas. No responden si prueban que la cosa fue usada en contra de su voluntad. Ej. La responsabilidad que se tiene sobre el cuidado de niños en un colegio.
- **Responsabilidad colectiva y anónima:** se funda en la existencia de un daño cuya autoría permanece en el anonimato y solo se libera quien demuestre que no participó en la producción del daño.
 - **Requisitos:** que el daño haya sido causado por un grupo de personas y que no se pueda identificar dentro de ese grupo al o los causantes del perjuicio.

Efectos de las obligaciones:

1. Efecto entre las partes:

a. Respecto al acreedor:

- i. Ejecución forzada: tiene derecho a emplear los medios legales para que el deudor cumpla con lo que está obligado.
- ii. Ejecución por un tercero: le permite obtener de otro, a costa del deudor, lo que éste le debía cumplir.
- iii. Le permite obtener del deudor una indemnización por lo que no ha cumplido.

b. Respecto al deudor:

- i. La liberación de la obligación si cumple con ella.
- ii. Repeler las acciones tendientes a exigir el cumplimiento de la obligación si ya cumplió con ella.

2. Efectos normales y anormales:

- a. Efectos normales: son el cumplimiento por parte del deudor, la ejecución forzada y la ejecución por un tercero.
- b. Efectos anormales: es cuando la obligación no puede ser cumplida tal como se convino, por culpa o falta de voluntad del deudor, el acreedor tiene derecho a reclamar una indemnización por daños y perjuicios. La indemnización tiene carácter subsidiario, en reemplazo de lo que no se ha cumplido y derivado de obligaciones contractuales. En las obligaciones extracontractuales surgidas de los hechos ilícitos, la indemnización no tiene carácter subsidiario, no reemplaza obligación alguna, sino que cubre económicamente los daños y perjuicios causados.

Extinción de las obligaciones:

1. **Pago:** es el modo normal por el cual la obligación se extingue.
2. **Pago por compensación:** es cuando dos personas se deben mutuamente y se paga la diferencia o la menor deuda.
3. **Pago por subrogación:** cuando el pago de la obligación lo realiza un tercero y no el deudor.
4. **Pago por consignaciones:** el depósito judicial ya que el deudor no solo tiene la obligación de pagar sino además el derecho a desobligarse. Ej. Juan le debe a María la suma de \$10,000 por la compra de un automóvil. Sin embargo, María se niega a recibir el pago sin motivo justificado. Ante esta situación, Juan puede realizar un pago por consignación judicial para liberarse de su obligación y evitar las consecuencias del mora.
5. **Pago por confusión:** cuando concurren en la misma persona la calidad de deudor y acreedor de la obligación. La diferencia entre confusión y compensación es que en confusión se cancela la obligación y en compensación se paga el monto de la menor. Ej. María le debe a Juan la suma de \$10,000 por la compra de un mueble. Un año después, María hereda de Juan todos sus bienes, incluyendo el derecho a cobrar la deuda.
6. **Pago por novación:** se renueva la obligación anterior con las respectivas actualizaciones. La obligación antigua es la causa de la nueva prestación. Se puede renovar por cambio de sujeto o por cambio del objeto.

7. **Pago por transacción:** el acto por el cual las partes haciéndose concesiones recíprocas ponen fin a obligaciones que son dudosas o litigiosas. Ej. Una empresa demanda a un consumidor por el impago de una factura. El consumidor se defiende alegando que el producto que compró era defectuoso. Para evitar un juicio largo y costoso, las partes deciden celebrar un contrato de transacción en que la empresa acuerda reducir el precio del producto a la mitad y el consumidor se compromete a pagar dicha cantidad. En este caso, se produce la extinción de la obligación litigiosa por pago por transacción, ya que las partes han acordado extinguirla mediante mutuas concesiones.
 - a. **Requisitos:**
 - i. Acuerdo de voluntad
 - ii. Que se extingan obligaciones dudosas o litigiosas
 - iii. Deben hacerse concesiones recíprocas
8. **Pago por renuncia:** es una declaración de voluntad por el cual la persona deudora abandona su derecho y lo da por extinguido. Debe ser aceptado por el acreedor.
9. **Pago por remisión de deuda:** es cuando se renuncia a un derecho crediticio. Para que sea efectiva el acreedor debe remitir el documento donde consta la deuda del deudor.
10. **Pago por imposibilidad de cumplimiento:** debe derivar de un hecho donde no medie culpa del deudor y que la obligación contraída se vuelva imposible de cumplir. Ej. Un hecho de la naturaleza (terremoto) o hecho producido por el hombre (destrucción o robo de la cosa).
11. **Pago por prescripción:** es la extinción de la obligación por el paso del tiempo.

Contratos

Contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales.

Parte: la formación del concepto de contrato no necesita acumular sujetos de derecho, sino verificar la existencia de distintos centros de interés aún para el caso de un único sujeto actuando por intereses diferentes.

Consentimiento presupuesto relevante: esto permite determinar que el contrato será un acto jurídico bilateral o plurilateral en su caso.

Clasificación de los contratos:

1. **Unilaterales/Bilaterales:**
 - a. **Unilaterales:** son aquellos en que una de las partes se obliga hacia la otra sin que esta quede obligada. Ej. Donación.

- b. **Bilaterales:** son aquellos que se obligan recíprocamente la una hacia la otra. Las normas de los contratos bilaterales se aplican supletoriamente a los plurilaterales. Ej. Compraventa.

2. Onerosos/Gratuitos:

- a. **Onerosos:** cuando las ventajas que procuran a una de las partes son concedidas por una prestación que ella ha hecho o se obliga a la otra. Tiene valor económico.
- b. **Gratuitos:** cuando aseguran a uno o a otro de los contratantes alguna ventaja independiente de toda prestación a su cargo.

3. Conmutativos/Aleatorios:

- a. **Conmutativos:** los contratos a títulos onerosos son conmutativos cuando los derechos y obligaciones que asumen todos los contratantes son ciertos.
- b. **Aleatorios:** cuando las ventajas o las pérdidas dependen de un acontecimiento incierto. Ej. Contratos de seguro.

- 4. **Formales:** son aquellos en que la ley exige una forma para su validez, son nulos si la solemnidad no ha sido satisfecha. Ej. Contrato de compraventa.

5. Nominados/Innominados:

- a. **Nominados:** son los que la ley regula especialmente. Tienen nombre. Ej. Contrato de locación, compraventa.
- b. **Innominados:** no tiene nombre y son los que se rigen por:
 - i. La voluntad de las partes.
 - ii. Las normas generales sobre contratos y obligaciones.
 - iii. Los usos y prácticas del lugar de celebración.
 - iv. Las disposiciones correspondientes a los contratos nominados afines que son compatibles y se adecúan a su finalidad.

Elementos de los contratos:

- 1. **Esenciales:** son aquellos sin los cuales el contrato no puede existir estos son:
 - a. Consentimiento
 - b. Capacidad,
 - c. Objeto
 - d. Causa
 - e. Forma si lo exige la ley.
- 2. **Naturales:** son los que derivan de la naturaleza del contrato. Ej. La subordinación en el contrato de trabajo.
- 3. **Accidentales:** son los que surgen de la voluntad de las partes.
 - a. Plazo
 - b. Cargo
 - c. Condición.

Formación del consentimiento: los contratos se concluyen con la recepción de la aceptación de una oferta.

- **Oferta:** es la manifestación dirigida a persona determinada o determinable, con intención de obligarse y con las precisiones necesarias para establecer los efectos que debe producir de ser aceptada.

- **Aceptación:** debe ser lisa y llana. Debe expresar la plena conformidad con la oferta. Cualquier modificación debe ser aceptada nuevamente, no se da por hecho.

Incapacidad e inhabilidad para contratar:

- **Incapacidad para contratar:** “Declarada la nulidad del contrato celebrada por la persona incapaz o con capacidad restringida, la parte capaz no tiene derecho para exigir la restitución o el reembolso de lo que ha pagado o gastado, excepto si el contrato enriqueció a la parte incapaz o con capacidad restringida y en cuanto se haya enriquecido”
- **Inhabilidad para contratar:** “No puede contratar, en interés propio o ajeno, según sea el caso, los que están impedidos para hacerlo conforme a las disposiciones especiales. Los contratos cuya celebración está prohibida a determinados sujetos tampoco pueden ser otorgados por interpósita persona”

Es decir que no pueden contratar ni por sí ni por terceras personas:

- ✓ Las **personas incapaces de ejercicio:** personas por nacer, menores de edad y personas declarada incapaces por sentencia judicial.
- ✓ El menor de 18 años que ejerce sus derechos a través de sus representantes.
- ✓ El matrimonio antes de los 18 años emancipa al menor de edad. **SI PUEDE CELEBRAR CONTRATO**
- ✓ El menor con título habilitante tiene la libre administración y disposición de sus bienes.
- ✓ El adicto o el padece una alteración permanente o prolongada puede sufrir la restricción de su capacidad para determinados actos, si así lo dispone el juez y es mayor de 13 años.
- ✓ Los **pródigos** pueden ser inhabilitados si con su actuación arriesgan la pérdida del patrimonio.
- **Inhabilidades especiales:** no pueden contratar en interés propio
 - ✓ Los **funcionarios públicos**, respecto de bienes cuya administración o enajenación están han sido encargados.
 - ✓ Los **jueces, funcionarios y auxiliares de la justicia, los árbitros y mediadores** respecto de los bienes relacionados con procesos en los que intervienen.
 - ✓ Los **abogados y procuradores**, respecto de bienes litigiosos en procesos en los que intervienen.
 - ✓ Los **cónyuges** en el régimen de comunidad entre sí.

Objeto: es la prestación prometida por las partes, es decir la cosa o hecho sobre lo que recae el contrato. Es el qué. Debe ser:

- Lícito
- Posible
- Determinado o determinable
- Susceptible de valoración económica
- Corresponder a un interés de las partes

Causa: es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad. Es el para qué. Es la razón de la realización de los negocios, es necesaria y debe existir en el momento de formación del contrato y durante su celebración y ejecución. La falta de causa da lugar, según los casos a la nulidad, adecuación o extinción del contrato.

Causa ilícita:

1. Es contraria a la moral, orden público o buenas costumbres.
2. Ambas partes lo han concluido por un motivo ilícito o inmoral común.

Forma: es el conjunto de prescripciones que la ley exige respecto de las solemnidades que deben observarse en la celebración del contrato. Solemnes (esenciales para el contrato) y probatorias (se exigen solo como medio de prueba).

Prueba: se vincula con los medios para demostrar la exigencia del contrato, cualquiera haya sido la forma. Existen dos sistemas probatorios: el de la **prueba legal** (solo pruebas que la ley establece) y de la **libre convicción** (todas pruebas que sean pertinentes para acreditar un hecho).

Efectos de los contratos: tienen efectos entre partes contratantes y no con respecto a terceros, excepto los casos previstos por la ley.

- **Terceros:** no tienen efectos contra los terceros.
- **Sucesores universales:** los efectos del contrato se extienden activa y pasivamente a los sucesores universales.
- **Libertad de contratación:** las partes son libres para celebrar un contrato y delimitar su contenido dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres.
- **Efectos Vinculantes:** todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes.
- **Buena Fe:** todos los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe, con los alcances razonables que se habría obligado un contratante.
- **Carácter de las Normas Legales:** el contenido del contrato será prioritario para determinar los derechos y deberes de las partes, pero estos no podrán avanzar sobre cuestiones que el ordenamiento jurídico ha ideado en protección y cuidado de la comunidad y sus integrantes.
- **Imprevisión:** Si en un contrato conmutativo, la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de celebración. Se puede pedir a un juez la resolución total o parcial del contrato o su adecuación.

- **Clausula Resolutoria Expresa:** las partes pueden pactar expresamente que la resolución del contrato se produzca ante incumplimiento genérico o específico.
- **Clausula Resolutoria Implícita:** en los contratos bilaterales la clausula resolutoria es implícita. Exige:
 - Configuración del incumplimiento.
 - Que el deudor esté en mora.
 - Que el acreedor emplaze al deudor en un plazo no inferior a 15 días.

El **contrato de alquiler** es un caso especial.

Contrato de Obra y Servicio

Hay **contrato de obra o servicio** cuando una persona, según el caso contratista/prestador de servicios, actuando independientemente, se obliga a favor de la otra, llamada comitente, a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio mediante una **retribución (pago en dinero)**.

El contrato puede ser **gratuito** (si las partes así lo pactan o hay idea de beneficiar) u oneroso. Se define al contrato de obra y servicios con el concepto de obra material o intelectual.

Partes del contrato:

- **Comitente:** paga el servicio.
- **Contratista:** realiza la obra. / **Prestador:** presta el servicio.

Hay **contrato de servicio** cuando la obligación de hacer consiste en realizar cierta actividad independiente de su eficacia. (**obligación de medio**)

Hay **contrato de obra** cuando se promete un resultado eficaz, reproducible o susceptible de entrega. (**obligación de resultado**)

Características del Contrato de Obra y Servicio:

- ✓ Es **bilateral**.
- ✓ Es **oneroso** (a menor que se pacte lo contrario).
- ✓ Es **conmutativo** (yo conozco las obligaciones desde el momento inicial del contrato).
- ✓ **No Formal** (salvo obra pública que debe realizarse por escrito).
- ✓ Es **nominado**.
- ✓ Es de **trato sucesivo** (cuando no se agota en una sola prestación, sino que la misma tiene periodicidad).

- ✓ Es consensual (consentimiento de las partes).

Obligaciones de las partes:

- **Obligaciones del contratista o del prestador:**
 - Ejecutar el contrato conforme a las previsiones contractuales y a los conocimientos razonablemente requeridos al tiempo de su realización por el arte, la ciencia y la técnica correspondientes a la actividad desarrollada.
 - Informar al comitente sobre los aspectos esenciales del cumplimiento de la obligación comprometida.
 - Proveer los materiales adecuado que son necesarios para la ejecución de la obra o del servicio, excepto que se haya pactado otra cosa.
 - Usar diligentemente los materiales provistos por el comitente e informarle inmediatamente en caso de que esos materiales sean impropios o tengan vicios que el contratista o prestador debiese conocer.
 - Ejecutar la obra o el servicio en el tiempo convenido o, en su defecto, en el que razonablemente corresponda según su índole.
- **Obligaciones del comitente:**
 - Pagar la retribución.
 - Proporcionar al contratista o prestador la colaboración necesaria, conforme a las características de la obra o del servicio.
 - Recibir la obra si fue ejecutada conforme a la ley.

Responsabilidades:

1. **Antes de la entrega:** la destrucción o el deterioro de la obra por caso fortuito o fuerza mayor autoriza a las partes a dar por extinguido el contrato con los siguientes efectos:
 - a. Si el contratista provee los materiales y la obra se realiza en un inmueble del comitente, el contratista tiene derecho a cobrar su valor y a una compensación equitativa por la tarea efectuada.
 - b. Si es por mala calidad de los materiales, no se debe el precio pactado, aunque el contratista haya advertido esa circunstancia al comitente.
 - c. Si el comitente está en mora, en la recepción, momento de la destrucción o deterioro, debe la retribución.
2. **Después de entregada la obra en ruina o impropia para su destino:** se hace cargo el contratista por los daños que comprometan la solidez de la obra y por lo que la hacen impropia para su destino. Se puede liberar si prueba la incidencia de una causa ajena. Esta responsabilidad se extiende a:
 - a. Toda persona que vende una obra que ella ha construido o ha hecho construir si hace de esa actividad su profesión habitual.

- b. Toda persona que actúa en calidad de mandatario del dueño de la obra cumple una misión semejante al contratista.
- c. Al contratista, subcontratista, al proyectista, al director de la obra y a cualquier otro profesional ligado al comitente por un contrato de obra referido a la obra dañada o a cualquiera de sus partes.

El daño debe producirse dentro de los 10 años de recibida la obra y el plazo de prescripción será de un año a contar del tiempo de producida la ruina.

Extinción del contrato:

- Por cumplimiento de la obra y pago del precio.
- Desistimiento del comitente: aunque la obra haya comenzado puede desistir el comitente indemnizando al prestador de los gastos y trabajos realizados y la utilidad que pudo obtener el contrato.
- Imposibilidad de hacer o terminar la obra: por causa no imputable a ninguna de las partes, el contratista tiene derecho a obtener una compensación equitativa a la tarea efectuada.
- Muerte del comitente NO EXTINGUE el contrato salvo que haga imposible o inútil su ejecución.
- Muerte del contratista o prestador EXTINGUE el contrato salvo que se convenga con los herederos su continuación.

El pago de la obra puede ser de 4 formas:

1. Por acuerdo de voluntades.
2. Por ajuste alzado (suma única o global).
3. Por unidad de medida (Ej. Pago por metro).
4. Por costo y costa. (Pago por el costo de los materiales)

CONTRATO DE SERVICIO: cuando la obligación de hacer consiste en realizar cierta actividad independiente de su eficacia.

- Cualquiera de las partes puede poner fin al contrato de duración indeterminada.
- Se aplican a los servicios prestados por trabajadores autónomos (abogados, ingenieros, contadores, etc.).
- Tiempo, lugar y modo acordado por las partes.

La prestación del servicio puede consistir en:

- Realizar cierta actividad, con la diligencia apropiada independientemente de su éxito.
- Procurar al acreedor un resultado concreto independientemente de su eficacia.

El incumplimiento imputable de la prestación da derecho al comitente a:

- Exigir el cumplimiento específico.

- Hacerlo cumplir por terceros a costa del deudor.
- Reclamar daños y perjuicios.

Derechos Reales

Son **derechos patrimoniales** aquellos que tienen contenido económico: **Derechos Personales, Derechos Intelectuales y Derechos Reales.**

El **derecho real** es el **poder jurídico**, de **estructura legal**, que se ejerce directamente sobre su objeto, en forma autónoma y que atribuye a su titular las facultades de **persecución y preferencia** y las demás previstas en este Código.

- ✓ **Poder jurídico:** porque hay una relación de poder.
- ✓ **De Estructura Legal:** por el orden público (debe crearse y modificarse conforme a la ley).
- ✓ **Se ejerce sobre su objeto en forma directa y autónoma:** porque hay una relación inmediata, directa entre titular y cosa.
- ✓ **Titular:** facultades de perseguir la cosa en poder de quien se encuentra y hace valer su preferencia.

Notas características:

- **EXCLUSIVIDAD.**
- **DE ESTRUCTURA LEGAL** (solo por la Ley).
- **PERSECUCIÓN Y PREFERENCIA** (el titular tiene el derecho de perseguir la cosa en poder de quien la tenga, y de hacer valer su preferencia con respecto a otro derecho).

*Derecho personal = obligación.

Diferencia entre derechos reales y personales:

DERECHOS REALES	DERECHOS PERSONALES (obligaciones)
Son perpetuos no se extinguen por el transcurso del tiempo	Se extinguen por el transcurso del tiempo
Tienen dos elementos: la persona/titular y la cosa	Tiene tres elementos: acreedor , deudor y la prestación/obligación
Son excluyentes se ejercen contra todas las personas que quisieran perturbar. Dan derecho de persecución y preferencia	Son relativos se tienen contra el o los deudores y sucesores universales
Están determinados por la ley , las partes no pueden crear derechos reales	Son ilimitados , las partes pueden crear derechos personales y se someten a ellos como a la Ley misma

Diferencia entre derechos reales y los derechos intelectuales:

DERECHOS REALES	DERECHOS INTELECTUALES
Son perpetuos no tienen limitación en el tiempo	Se tienen por el tiempo que la Ley les acuerda
Son solamente de contenido patrimonial	Tienen contenido patrimonial y derecho moral del autor que no se extingue con el tiempo
Se ejercen sobre cosas	Se ejercen sobre creaciones del intelecto

Adquisición de Derechos Reales:

Los Derechos Reales se pueden adquirir por:

1. **Actos Entre Vivos:** requiere Título Suficiente + Modo Suficiente + Inscripción Registral.
2. **Por Causa De Muerte** (derecho hereditario por sucesión)
3. **Prescripción adquisitiva:** modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella, mediante la posesión durante un tiempo fijo por Ley.
 - i. **Prescripción breve:** se requiere justo título, buena fe y 10 años de posesión. Ej. Comienzo alquilando y luego ya no.
 - ii. **Prescripción Larga:** 20 años de posesión, no interesa si falta el título, si es nulo, si la inscripción es nula o si hay mala fe.
4. **Tradición:** hay tradición cuando una parte entrega una cosa y la otra la recibe. Requiere actos materiales.

Título Suficiente: es el acto jurídico que tiene por finalidad transmitir o constituir el derecho real. Los otorgantes deben ser capaces y legitimados.

Modo Suficiente: derechos reales que se ejercen por la posesión. Los otorgantes deben ser capaces y legitimados. Es la forma de exteriorizar la transmisión o constitución del derecho real.

Inscripción Registral: es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales sobre cosas registrables legalmente. Ofrece oponibilidad frente a terceros.

***Justo Título:** tiene por finalidad transmitir un derecho que se ejerce por la posesión. Con las formas exigidas para su validez.

***Dominio = Derecho Real:** Título + Modo + Inscripción

***Posesión:** Cosa + Ánimos de dueño

***Tenencia:** tener la cosa

Clasificación de los Derechos Reales:

- Sobre Cosa Propia:

- o **Dominio Perfecto:** es el derecho real que otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa, dentro de los límites previstos en la ley.
- o **Condominio:** derecho real de propiedad sobre una cosa que pertenece en común a varias personas y corresponde a cada una por una parte indivisa.
 - **Facultades:** Cada condómino puede enajenar o gravar su parte indivisa. Los acreedores pueden embargarla y ejecutarla.
 - **División de condominio:**
 - Todo condómino puede pedir la partición.
 - Se aplican las normas de herencia.
 - Pueden convenir suspender la partición por un plazo que exceda de 10 años.
- o **Propiedad Horizontal:** es el derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio, que otorga a su titular facultades de uso, goce y disposición material o jurídica, que se ejercen sobre privativas y sobre partes comunes de un edificio. Se debe inscribir en el registro inmobiliario el reglamento de propiedad horizontal.
- o **Conjuntos Inmobiliarios:** se someten a la normativa del derecho real de propiedad horizontal, conforman un derecho de propiedad horizontal especial. Ej. Clubs de campo, barrios privados, parques industriales empresariales.
 - **Características:** Cerramiento, partes comunes y privativas, estado de indivisión forzosa y perpetua de partes comunes, reglamento y entidad jurídica que nuclea a los propietarios.
- o **Tiempo compartido:** es cuando uno o más bienes están afectados a su uso periódico y por turnos, para alojamiento, hospedaje, comercio, turismo, industria u otros fines y para brindar las prestaciones compatibles con su destino.
- o **Cementerios privados:** debe otorgarse escritura de afectación que se inscribe en el registro junto con el reglamento de administración y uso. A partir de su habilitación no puede alterar su destino ni puede ser gravado con derechos de garantía.
- o **Superficie:** derecho real temporario que se constituye sobre un inmueble ajeno que otorga a su titular la facultad de uso, goce y disposición material y jurídica del derecho de plantar, forestar y construir. Plazo no puede exceder de 70 años para construcciones y 50 para forestaciones o plantaciones. Legitimados para hacerlo los titulares de dominio, condominio y propiedad horizontal.

- **Derechos Reales Sobre Cosa Ajena:**

- o **Usufructo:** derecho real de usar, gozar y disponer jurídicamente de un bien **AJENO** sin alterar su sustancia. Puede ser en la totalidad o parte indivisa.
- o **Uso:** derecho real que consiste en usar y gozar de una cosa ajena, su **PARTE** indivisa, en la extensión y con los límites establecidos en el título sin alterar su sustancia.
- o **Habitación:** derecho real que consiste en morar en un inmueble ajeno construido o en arte material de él sin alterar su sustancia.
- o **Servidumbre:** derecho real que se establece entre DOS inmuebles y que concede al titular del inmueble dominante determinada utilidad sobre el inmueble sirviente ajeno. Se inscribe en el registro de la propiedad inmueble. Ej. Juan es propietario de un predio que no tiene salida a la vía pública. Su vecino Pedro es propietario de un predio que sí tiene salida a la vía pública. Juan y Pedro acuerdan constituir una servidumbre de paso a favor de Juan. Esto significa que Juan tendrá el derecho de transitar por el predio de Pedro para llegar a la vía pública. En este caso, se ha constituido una servidumbre de paso a favor de Juan. Esto significa que Juan tiene un derecho real sobre el predio de Pedro, lo que le permite utilizarlo para un fin específico: llegar a la vía pública.

- o **Accesorios:**

- **Derechos reales de Garantía:**

- **Hipoteca:** recae sobre uno o más inmuebles que continúan en poder del constituyente y que otorga al acreedor ante el incumplimiento del deudor, las facultades de persecución y preferencia para cobrar sobre su producido el crédito garantizado. Ej. Juan necesita un préstamo de \$100,000 para comprar una casa. El banco le concede el préstamo a cambio de que constituya una hipoteca sobre la casa. Esto significa que la casa queda gravada con la hipoteca, lo que implica que si Juan no paga el préstamo, el banco puede ejecutar la hipoteca y vender la casa para cobrar la deuda.
- **Anticresis:** recae sobre cosas registrables, individualizadas, cuya posesión se entrega al acreedor o un tercero designado por las partes a quien se autoriza a percibir los frutos para imputarlos a una deuda. Ej. Juan necesita un préstamo de \$50,000 para financiar su negocio. Su amigo Pedro le ofrece el préstamo a cambio de que le constituya una anticresis sobre su departamento.

Esto significa que Pedro podrá vivir en el departamento de Juan mientras este le pague la deuda.

- **Prenda:** derecho real sobre muebles no registrables o créditos. Ej. Juan necesita un préstamo de \$10,000 para comprar un televisor. La casa de electrodomésticos le concede el préstamo a cambio de que le constituya una prenda sobre el televisor. Esto significa que el televisor queda gravado con la prenda, lo que implica que si Juan no paga el préstamo, la casa de electrodomésticos puede ejecutar la prenda y vender el televisor para cobrar la deuda.
 - o **Constitución:** por instrumento público o privado y tradición al acreedor prendario o un tercero.
 - o **Prenda con registro:** es para asegurar el pago de una suma de dinero, o el cumplimiento de cualquier obligación. Los bienes quedan en poder del deudor.

Procedimiento Judicial

***Procedimiento:** es una serie de actos cuya finalidad es componer un camino para obtener un fin.

El **procedimiento judicial** es un conjunto de formalidades a las que deben someterse el Juez y las partes en la tramitación de un juicio.

Clases de procedimientos judiciales:

- **Por la materia:** civil o penal.
- **Por la forma:** ordinario – especial – sumario.

Etapas del procedimiento judicial:

- 1) **Demanda:** se debe presentar al actor y al demandado (puede ser persona física o jurídica), se debe describir el hecho, se debe aclarar el objeto (acción principal que se quiere pedir), le tengo que mostrar las pruebas al juez (a través de documentos y fundado en el derecho) para la evaluación de lo que se reclama. Si el demandado no contesta queda como rebelde. En el petitorio debo resumir la demanda sobre que quiero y que pruebas ofrezco. Se debe notificar al demandado para que se pueda defender.
- 2) **Contestación de Demanda:** existe un plazo para contestar la demanda, se debe contestar por escrito en papel. Puede negarse a los hechos total o parcial y debe probar el porqué. Luego hay traslado del responde al demandante por parte del demandado.

- 3) **Apertura a Prueba:** sucede cuando las partes afirman distintos hechos.
- 4) **Sustanciación**
- 5) **Alegatos:** son resúmenes concretos que se le dan al juez explicando el hecho.
- 6) **Sentencia:** es obligatoria.

Prueba: el que afirma algo debe probarlo. Si las partes están de acuerdo con los hechos, la cuestión se convierte en “de puro derecho”, si en cambio se afirman hechos distintos, entonces se “abre la causa a prueba”.

Medios de Prueba:

- a) **Confesión:** es la declaración que una persona hace sobre la verdad de un hecho susceptible de producir consecuencias jurídicas a su cargo.
 - a. **Elementos:** capacidad de quien la presta.
 - b. **Objeto:** en general, deben recaer sobre hechos personales del que confiesa o que tiene conocimiento.
 - c. **Voluntad:** el confesor debe saber que presta una confesión con ánimo de probar un hecho favorable a la otra parte.
- b) **Absolución de posiciones:** cuando la confesión se presta en juicio, bajo juramento y a pedido de la otra parte contraria o dispuesta por el juez.
- c) **Prueba Instrumental:** estas son preparadas antes de un juicio con el objeto de constatar la creación, modificación o extinción de un derecho y excepcionalmente se pueden hacer una vez iniciado el juicio (Ej. un instrumento que selle una transacción). Pueden ser públicos o privados.
- d) **Prueba Testimonial:** en el testimonio se trata de narrar los hechos tal como han sido percibidos por el testigo.
- e) **Inspección ocular:** es el medio más directo y eficaz de prueba, el juez pone bajo sus sentidos el hecho que se investiga.
- f) **Presunciones:** es la operación mental en la que, por aplicación de una relación de hechos, puede llegarse al conocimiento de otro hecho.
- g) **Prueba Pericial:** son las pruebas realizadas por personas especializadas llamadas peritos. Puede ser decretada de oficio por el juez o bien a pedido de cualquiera de las partes, la parte debe indicar los puntos que someten a ella. La otra parte puede adherirse a la prueba, por lo que entonces puede ampliar los puntos sujetos a la pericia.

Si los hechos son reconocidos por alguna de las partes se llama **confesión**, si de terceros, se llama **testigos**. Si estos hechos figuran por escrito la prueba se llama **instrumental**.

***Testigo:** es la persona capaz, extraña al juicio, que es llamada a declarar sobre hechos que han caído bajo el dominio de sus sentidos.

Obligaciones de los testigos:

- Tienen obligación de declarar (salvo que por su profesión tuviese que guardar el secreto profesional).
- Tienen obligación de comparecer (presentarse ante una autoridad u otra persona).
- Deben jurar decir la verdad antes de declarar.
- Se les pregunta por las generales de la ley (datos personales, relación con las partes, interés en el caso).
- Tienen que dar razón de lo dicho.

***Perito:** es un técnico que auxilia al juez en la constatación de un hecho y en la determinación de sus causas y efectos cuando se requiere conocimientos especiales en la materia.

- Se los cita en la forma establecida para los testigos, o sea por cédula en el domicilio que las partes denuncien.
- El perito puede aceptar el cargo o renunciarlo, o no aceptarlo.
- Inscripción: para poder ser designado perito, corresponde previamente inscribirse en un registro habilitado al efecto en la Suprema Corte de Justicia (salvo que las partes se pongan de acuerdo y se designe uno no inscripto).

La forma de aceptación es mediante acta en la secretaría del juzgado. Se hace bajo juramento.

Cuando se designa más de un perito, deben hacer el dictamen en conjunto.

Derechos de los peritos:

- Independencia en la elección de los medios que ha de llevar a cabo para cumplimentar la pericia.
- Derecho al cobro de honorarios y a solicitar adelantos para gastos.
- Debe obligatoriamente expedirse una vez que aceptó el cargo.

Obligaciones de los peritos:

- Deben atenerse a las cuestiones sometidas a prueba.
- El informe contendrá: los hechos que se someten a su consideración, las diligencias practicadas y la opinión de los peritos.

***Árbitro:** es el sujeto del derecho a quien se le encomienda un pleito para que lo resuelva; debe fallar conforme a la ley.

***Amigables componedores:** son sujetos a quienes también se les encomienda la solución de una cuestión, pero a diferencia del árbitro, éstos no están sujetos a reglas procesales y fallan según su leal y entender.

La pericia se diferencia con el arbitraje porque aquella es un asesoramiento al juez que es quien decide la cuestión, y el árbitro es quien decide la cuestión que se

plantea. Y se diferencia con el dictamen de los amigables compondores porque éstos resuelven la cuestión y la pericia es asesoramiento.

Derecho del Trabajo

El **derecho del trabajo** es la rama del derecho privado que se ocupa de las relaciones individuales y colectivas entre los trabajadores dependientes y los empleadores, con el fin de regular sus derechos y deberes.

El derecho del trabajo se divide en 2 contenidos:

1) **Concepto del derecho individual:** es la parte del derecho del trabajo que se ocupa de las relaciones entre cada trabajador y su empleador en el marco del contrato individual. Ej. el reclamo de mis vacaciones. (En la materia solo vemos este)

2) **Concepto de derecho colectivo:** es el que se ocupa de las relaciones entre los sujetos colectivos que representan a los trabajadores (gremios o sindicatos) y la representación colectiva del empleador (un empleador, un grupo de empleadores o una entidad representativa de los empleadores). Ej. cuando el aumento salarial no se hace efectivo.

Características del Derecho del Trabajo:

- a) **Trabajo personal e infungible, libre y por cuenta ajena:** el trabajo humano, es insustituible, realizado por cada trabajador, en un marco de libertad y por cuenta y orden del empleador.
- b) **Relación laboral subordinada o en relación de dependencia:** existe un vínculo de subordinación entre el trabajador y su empleador que a la vez se reconoce en un plano económico (por la superioridad del empleador), un plano técnico (por ser el empleador el dueño de la tecnología y los conocimientos para producir bienes y servicios), un plano organizativo (por el principio de autoridad que orienta las facultades de organizar y dirigir del empleador) y un marco jurídico (originado en el mandato legal que confirma el principio de autoridad del empleador, y por ende, el de subordinación del trabajador).
- c) **Autorregulación de los convenios colectivos:** es la posibilidad de que las partes trabajadores y empleadores se den sus propias normas a través de las negociaciones colectivas, obteniéndose así un convenio colectivo de trabajo. Esta ventaja no la tienen otros derechos, los que deben necesariamente recurrir al Congreso para con ello obtener una ley que los regule.
- d) **Marco protectorio al trabajador:** la legislación busca lograr el equilibrio a través de la protección especial que le brinda a la parte más débil (trabajador).

- e) **Transaccional**: tiene como objetivo resolver el conflicto sociolaboral que caracteriza un vínculo dinámico y cambiante, en donde los distintos factores en pugna se complementan con los cambios tecnológicos, el nuevo modelo de relaciones laborales que imponen nuevas organizaciones, etc.
- f) **Derecho de huelga**: consagra la potestad de los sindicatos con personería de promover medidas de fuerza, derecho de raigambre constitucional que legitima un daño, ya que la huelga implica por definición el derecho colectivo de los trabajadores de abstenerse de cumplir con su prestación con los daños que ello implica en la organización y en la producción.

Fuentes: son las que dan origen a las normas jurídicas.

Ley de Contrato de Trabajo	Según la Doctrina
• LCT • LRT • Estatutos profesionales • Convenios colectivos • Laudos con fuerza de tales • Voluntad de las partes • Usos y costumbres	• Constitución Nacional • Constitución Provincial • Tratados Internacionales • Principios generales del Derecho • Doctrina • Jurisprudencia • Decretos y resoluciones administrativas

Principios del Derecho del Trabajo:

- 1) **Principio protectorio**: aquel que tiene por fin amparar al trabajador en virtud del desequilibrio (hiposuficiencia) que existe frente a la superioridad del empleador.
 - a. **Principio In dubio pro operari**: ante la duda razonable sobre la interpretación de la norma, debe ser interpretada por el juez a favor del trabajador.
 - b. **Principio de la norma más favorable**: cuando dos o más normas tratan el mismo instituto, se deberá estar por la que resulte más favorable al trabajador.
 - c. **Principio de la condición más beneficiosa**: toda modificación que se produzca no puede ir en detrimento de los mínimos inderogables que establece la Ley, los estatutos especiales o los convenios colectivos.
- 2) **Principio de irrenunciabilidad**: el trabajador no puede renunciar a su sueldo. Toda cláusula que disminuya los derechos del trabajador será nula.
- 3) **Principio de continuidad del contrato de trabajo**: cuando existieren dudas sobre la interrupción o extinción del contrato por su continuidad, se estará siempre a favor de que el contrato continúa.
- 4) **Principio de la primacía de la realidad**: afirma que siempre se debe reconocer a través de los hechos concretos y sus características la verdadera sustancia de una relación, con prescindencia de los mantos, ropaje, designación o apariencia que las partes le hayan dado a la misma.

- 5) **Principio de la buena fe:** principio por el cual es dable esperar de cada una de las partes que actúen como un buen trabajador y un buen empleador tanto al momento de la celebración del contrato, como en la ejecución y en la extinción del mismo.
- 6) **Principio de justicia social:** se debe dar a cada uno lo suyo en función de procurar con ello el bien común y el bienestar general.
- 7) **Principio de equidad:** el juez se puede apartar de la letra de la ley en procura de resolver un caso, cuando tal apartamiento permita lograr con ello una solución más justa, y se evite así un resultado improcedente conforme a los valores y principios en juego.
- 8) **Principio de prohibición de hacer discriminaciones:** el empleador le está vedada la posibilidad de realizar discriminaciones arbitrarias fundadas en razón del sexo, estado civil, raza, religión, ideas políticas y otras causales (aspecto físico, enfermedades, discapacidad, etc.).

Sujetos del derecho del trabajo:

- 1) **El Trabajador:** es la persona física que presta servicios, en forma subordinada, para otra persona capaz de dirigirla y por una remuneración, cualquiera sean las modalidades de la prestación.

Características:

- a. **Persona Física:** la ley no admite como sujeto de trabajo, en el rol de trabajador a una persona jurídica.
 - b. **Persona que trabaja en relación de dependencia:** se considera a la persona física que trabaja para otro. Quedan excluidos aquellos que trabajan de forma independiente o autónoma.
 - c. **Hiposuficiencia:** aquel que necesita prestar servicios para otros, mediante una remuneración, para lograr su desenvolvimiento individual y social.
- 2) **Empleador:** es la persona física o jurídica, tenga o no personalidad jurídica propia, que requiera los servicios de un trabajador. La situación socio económica del empleador es la de "persona suficiente".

***Subordinación laboral:** en la relación laboral existen 2 partes, una que cumple las funciones de dirigir y la otra de ejecutar. La distribución del resultado económico del trabajo donde el patrón recibe las ganancias y se hace cargo de las pérdidas y el obrero solamente recibe la remuneración.

***Subordinación jurídica:** está dada por la obligación del trabajador de recibir órdenes, directivas, siempre que sean razonables y cumplan los requisitos que se exige para que las órdenes sean legales.

***Subordinación económica:** en el trabajo por cuenta ajena del trabajador no aprovecha los frutos de su trabajo, sino que recibe por poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador, una remuneración (salario mínimo vital y móvil).

***Socio empleado:** son las personas que, integrando una sociedad, prestan a ésta toda su actividad o parte principal de la misma en forma personal y habitual, con sujeción a

las instrucciones o directivas que se le impartan o pudieran impartírseles para el cumplimiento de tal actividad, serán consideradas como trabajadores dependientes de la sociedad los efectos de la aplicación de esta ley y de los regímenes legales o convencionales que regulan y protegen la prestación de trabajo en relación de dependencia.

***Auxiliares del Trabajador:** cuando un trabajador recibe la autorización del empleador para contratar a otros trabajadores para mejorar el cumplimiento de su actividad, la ley establece que la relación laboral de estos últimos se establece directamente con el empleador.

***Trabajadores independientes:** no se hallan en situación de subordinación, la relación que los liga con los dadores de trabajo se rige generalmente por el CCCN, en las disposiciones relativas al Contrato de Obra y Servicios.

Persona suficiente:

- 1) **Función organizativa:** es un deber del patrón hacia la empresa y hacia la sociedad, para que aquella pueda cumplir con los fines que de ella espera la sociedad.

Debe cumplir:

- a. **Carácter funcional:** las medidas que tome el patrón sean para atender el cumplimiento de los objetivos económicos y sociales de la empresa.
 - b. **Exigencias de la producción:** las directivas deben atender a que la empresa cumpla con sus primordiales, o sea, aumentar y mejorar la producción.
 - c. **Respecto de los derechos personales y patrimoniales de los trabajadores:** se deben tener en cuenta los mismos.
- 2) **Apropiación del resultado económico del trabajo ajeno:** el empleador recibe los frutos del trabajo de sus empleados, abonando como contraprestación una remuneración. El empleador es quien absorbe las ganancias, los riesgos y las pérdidas.

Intermediarios, Contratistas y Subcontratistas: tienen un común denominador, la relación de mediación, ya sea que se produzca en la contratación, en la ejecución del contrato o en la comunidad de intereses.

- **Interposición y mediación:** hace referencia a los trabajadores que son contratados por un empleado con miras a que trabajen para un tercero, "Serán considerados como empleados directos de quien utilice su prestación".
- **Contratistas y subcontratistas:** el contrato de empresa, ósea el que se celebra entre un comitente y una empresa para la realización de una obra, asumiendo ésta los riesgos, es un típico contrato de obra, donde el contratista se obliga a cumplir un determinado trabajo en base a un precio establecido.

Empresas subordinadas o relacionadas económicamente: empresas controladas, en participación, relacionadas o asociadas bajo el presupuesto que constituyan un

“conjunto económico de carácter permanente” a los fines de las obligaciones contraídas por cada una de ellas con sus trabajadores y con los organismos de seguridad social, son solidariamente responsables cuando hayan mediado maniobras fraudulentas o conducción temeraria. Cuando este supuesto no se dé, se las reconoce como sociedades dependientes y por lo tanto no actúa la solidaridad.

El Estado: es una unidad política y jurídica permanente, constituida por una asociación de individuos que ocupan un territorio y que, en forma organizada, tiende a un fin común.

Sus funciones son:

- 1) **Legislativa:** es la función por la cual el Estado constituye su ordenamiento jurídico, vale decir, la función por la que el Estado establece o modifica el derecho objetivo. Sanciona las leyes.
- 2) **Jurisdiccional:** esta función continúa y completa la función legislativa. La legislación establece el ordenamiento jurídico y la jurisdiccional asegura su conservación y observancia. Se aplica a casos concretos en los cuales la Ley ha sido violada o se pretende que ha sido violada. El ejercicio de la jurisdicción supone controversia. El órgano jurisdiccional interviene dirigiendo los conflictos individuales entre los obreros y los patrones, previa intervención del Ministerio de Trabajo que intenta una conciliación.
- 3) **Administrativa:** es una actividad residual ejercida por el Poder Ejecutivo. O sea que actúa en todas las otras esferas del derecho que no son ni legislativas ni jurisdiccionales. La actividad administrativa tiende a satisfacer en forma inmediata y continua, las necesidades colectivas y con sujeción al ordenamiento jurídico vigente. Los órganos dependientes del Ministerio de Trabajo controlan el cumplimiento de las leyes laborales (ej. las de prevención de accidentes y enfermedades profesionales).

El Estado empleador:

Cuando el **estado actúa como empleador**, la relación que se origina con sus agentes o funcionarios se rigen por las normas del derecho administrativo (rama del derecho público). Normalmente las empresas del estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y sociedades de economía mixta, se rigen por las disposiciones del derecho del trabajo. Si bien las relaciones de los empleados con la entidad se rigen por el derecho privado, las relaciones de estas con la administración y con sus directivos o funcionarios están regidos por el derecho administrativo.

Contrato Individual de Trabajo

El **Contrato Individual de Trabajo** es el acuerdo de voluntades entre un trabajador y un empleador, en función del cual el primero compromete y ofrece su fuerza de trabajo a través de la realización de actos, la ejecución de obras o la prestación de servicios en favor del empleador a cambio de una remuneración y por un plazo determinado o indeterminado de tiempo.

Caracteres del Contrato de Trabajo:

1. **Consensual:** se perfeccionan con la mera exteriorización recíproca del consentimiento, sin otro requisito que la validez del mismo.
2. **Bilateral:** son dos los sujetos responsables de los deberes y de los derechos recíprocos.
3. **Personal:** es el trabajo constituido por una obligación de hacer infungible, y se basa en las condiciones personales del contratado.
4. **Oneroso:** el esfuerzo realizado de una de las partes (trabajador) se ve compensado con una contraprestación consistente en la remuneración que paga el empleador que, a su vez, se beneficia con la actividad del dependiente.
5. **Dependiente:** es el trabajo por cuenta ajena ya que tanto el riesgo de la actividad como sus beneficios los asume el empleador.
6. **Conmutativo:** por la certidumbre que tiene respecto a las prestaciones a cargo de cada una de las partes.
7. **De ejecución continuada/Tracto sucesivo:** el cruzamiento de actos de cada una de las partes es continuo a través del tiempo.
8. **Autónomo:** es un contrato especial, con características y principios que lo informan propios.
9. **Típico/Nominado:** es regulado por la ley.
10. **No formal:** no se exige ninguna norma especial para su validez.

Requisitos Naturales del Contrato de Trabajo:

- a) **Subordinación**
- b) **Exclusividad**
- c) **Continuidad**
- d) **Profesionalidad**

Relación Laboral: es el cumplimiento efectivo de las prestaciones a cargo de las partes, consistentes en la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios por parte del trabajador, a cambio de la remuneración a cargo del empleador. (Puede haber relación laboral sin contrato, pero no contrato sin relación laboral).

Requisitos de validez del contrato:

- **Capacidad de las partes:**
 - **Del trabajador:**
 - Menores adquieren plena capacidad a los 18 años.
 - Los menores emancipados por matrimonio adquieren con ellos plena capacidad laboral.
 - Menores que hayan cumplido los 14 años y hasta los 18 años, pueden celebrar el contrato de trabajo, pero con autorización de los padres o tutores.
 - Menores de 14 años hasta 16 años, pueden trabajar hasta un máximo de 6 hs diarias.
 - Menores de entre 16 y 18 años, pueden trabajar con autorización de la autoridad administrativa 8 hs diarias.

- Si hay incapacidad se aplican las normas del CCCN.
- Personas que hayan cumplido 18 años, tienen libre administración del producido por su trabajo y de los bienes que adquirieron con su salario.
- **Del empleador:**
 - Si es persona humana, deberá tener, para poseer plena capacidad, la mayoría de edad (18 años).
 - Tienen prohibido el ejercicio del comercio los interdictos (penados, dementes y sordomudos) y los fallidos (quebrados no rehabilitados).
 - Si es persona jurídica, a los fines de la celebración del contrato, serán considerados actos realizados por sus representantes legales o por personas que aparezcan como habilitadas para ello.
- **Consentimiento:** es la exteriorización de la voluntad de las partes con el fin de acordar y con ello celebrar el contrato de trabajo.
- **Objeto y causa:** es la prestación personal, onerosa e infungible a cargo del trabajador, indeterminada o determinada, que consiste en realizar actos, ejecutar obras y prestar servicios a cambio de una remuneración.

Objeto Ilícito: es el objeto contrario a la moral y las buenas costumbres, la LCT lo declara totalmente nulo y ninguna de las partes pueden reclamar por nada. Ej. prostitución y juego clandestino.

Objeto prohibido: es el objeto contrario a la ley y a las reglamentaciones, cuando estas normas prohíben la ocupación en determinadas condiciones, o ciertas personas, o en determinadas épocas, o tareas. La LCT declara que es nulidad parcial ya que sólo está dirigida al empleador y sólo el trabajador puede reclamar.

- a) **Condiciones prohibidas:** está prohibida la contratación de extranjeros si no reúnen ciertas condiciones (residencia, documentación de radicación, etc.).
- b) **Prohibición dirigida a ciertas personas:** es el caso de los menores que tienen prohibido el trabajo nocturno.
- c) **Prohibición referida a épocas:** es la prohibición que rige para la mujer de trabajar en el período pre y post parto.
- d) **Prohibición referida a ciertas tareas:** es el caso de los menores y las mujeres, que tienen vedada la posibilidad de trabajar en tareas penosas, peligrosas o insalubres.

Prueba del contrato de trabajo: está constituida por los elementos o medios aceptados por la normativa procesal y tienen por objeto la demostración de un hecho, en función del cual se pretende un resarcimiento o la aplicación de una sanción. Se presume que cuando hay relación laboral, hay contrato, si no hay debe presentarse pruebas en contra de lo que se presume.

Derechos y deberes de las partes:

1) **Derechos del empleador:**

- a) **Facultad de dirección:** el empleador tiene el derecho de dar órdenes e instrucciones a los recursos humanos para la producción de los bienes y servicios a partir de los equipos y maquinarias disponibles.
- b) **Facultad de organización:** es la atribución que tiene el empleador de ordenar los bienes de la producción, conforme su criterio y capacidad técnica, de modo que combinados con los recursos humanos puedan generar bienes y servicios.
- c) **Ius Variandi:** es derecho del empleador el poder modificar las condiciones de trabajo, en la medida que estos cambios no afecten modalidades esenciales del contrato, se ejerzan con razonabilidad, y no generen daño moral o material al trabajador.

Pasos que impone:

- i) **Potestad unilateral del empleador:** es el empleador quien analiza y resuelve los cambios que debe concretar su organización.
- ii) **Cambios en la forma y modalidades de la prestación.**
- iii) **Razonabilidad y funcionalidad de la medida:** deben justificarse los cambios razonablemente.
- iv) **Inalterabilidad de las modalidades esenciales:** cambios en las modalidades esenciales, deben ser justificadas muy razonablemente. Ej. pase de turnos fijos a rotativos.
- v) **Indemnidad moral y material del trabajador:** el trabajador no puede sufrir por efecto del cambio operado, ningún daño, ni moral ni material.
- vi) **Situación de despido indirecto del trabajador:** el trabajador que considerara que el ejercicio del ius variandi fuera irrazonable, deberá primero intimar al empleador para que rectifique su decisión aclarando los aspectos en los cuales considera que ha sufrido agravios. Si el empleador mantiene su decisión, le asiste el derecho de considerarse injuriado y despedido.
- d) **Poder disciplinario:** habilita al empleador para aplicar sanciones a los trabajadores que incurran en faltas o incumplimientos a sus obligaciones legales o contractuales.
- e) **Controles personales:** es la facultad del empleador de controlar y vigilar a los trabajadores dentro del establecimiento.

2) **Deberes del empleador:**

- a) **Deber de pago de la remuneración.**
- b) **Deber de cumplir con los organismos sindicales y de la seguridad social:** comprenden tanto a los aportes y contribuciones.
- c) **Deber de prevención de seguridad e higiene:** son los recursos técnicos y organizativos que tienen por objeto anticiparse a la ocurrencia de eventos dañosos, protegiendo preventivamente la salud del trabajador.
- d) **Deber de protección, alimentación y vivienda:** es la obligación del empleador de brindar seguridad, alojamiento y alimentación digna al trabajador cuando se aloje dentro del establecimiento.
- e) **Deber de ocupación:** el empleador, una vez celebrado el contrato, debe darle al empleado trabajo en función a la categoría de las tareas encomendadas, salvo excepciones.

- f) Deber de diligencia e iniciativa.
 - g) Deber de no discriminación e igualdad de trato.
 - h) Deber de respeto por la libre expresión: el empleador no puede imponer ideas políticas, religiosas o sindicales.
 - i) Deber de indemnidad: el empleador debe resarcir todo daño sufrido por el trabajador a sus bienes personales.
 - j) Deber de formación profesional y capacitación: el empleador debe brindarle al trabajador la información, formación y entrenamiento adecuados para cumplir con sus tareas, sin perjuicio del conocimiento de cada trabajador.
- 3) Derechos del trabajador:
- a) Derecho al cobro de la remuneración.
 - b) Derechos del trabajador sobre invenciones y descubrimientos: son propiedad del trabajador los inventos y descubrimientos logrados virtualmente en forma casual.
 - c) Los derechos relacionados con la contrapartida de los deberes del empleador.
- 4) Deberes del trabajador:
- a) Diligencia y colaboración: el trabajador debe cumplir en la prestación de su cargo con los recaudos razonables de un buen trabajador.
 - b) Deber de fidelidad: el trabajador debe guardar en secreto temas reservados de la empresa, conforme a las actividades y tareas.
 - c) Subordinación y cumplimiento de órdenes e instrucciones: el trabajador debe cumplir con las órdenes e instrucciones que se le impartan.
 - d) Custodia de instrumentos y útiles del trabajo: el trabajador debe velar por los instrumentos, maquinarias, equipos y útiles de trabajo de los que se vale para cumplir con su tarea, no pudiéndose atribuirle ninguna responsabilidad.
 - e) La responsabilidad por daños: es la responsabilidad que asume el trabajador frente al empleador por daños ocasionados por dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones.
 - f) Deber de no concurrencia: el trabajador no puede realizar ningún acto o actividad que estuviere en contra de los intereses del empleador.
 - g) Auxilios y ayudas extraordinarias: el trabajador debe prestar su apoyo sin restricciones cuando el empleador se enfrente con un peligro potencial que amenace producir un accidente inminente, o cuando éste hubiera ocurrido.

Orden Público Laboral: consiste en el mantenimiento de derechos esenciales a favor del trabajador a los que las leyes le han otorgado el carácter de irrenunciables, con la finalidad de mantener el equilibrio de las prestaciones laborales en el contrato de trabajo. Tiene como efecto la sustitución de pleno derecho de las cláusulas del contrato que violan la norma protectora de los derechos intangibles del trabajador.

Duración del Contrato de Trabajo

Contrato de tiempo indeterminado: es el contrato tradicional y ordinario del derecho individual del trabajo que no tiene plazo para el cumplimiento del objeto y funciones normales y ordinarias de la empresa. En teoría podría extenderse en el tiempo desde el ingreso del trabajador hasta la fecha de su jubilación.

Período de prueba: es el tramo inicial de los contratos de tiempo indeterminado que sirve para verificar si el trabajador reúne las condiciones para ocupar el puesto de trabajo para el que se lo contrató.

Requisitos:

1. **Plazo de vigencia:** el período de prueba se extenderá por el término de 3 meses y se podrá extender hasta 6 meses por acuerdo de convenio colectivo.
2. **Utilización:** el empleador que hubiere contratado a un trabajador más de una vez, podrá utilizar el período de prueba solo en su primera oportunidad.
3. **Requisitos formales:** el empleador deberá registrar el período de prueba en el libro especial del artículo 52 de la LCT y en el Sistema Único de Registro Laboral.
4. **Derechos durante el período:** el trabajador tendrá los mismos derechos propios de su categoría, y los sindicales, con excepción de los que se exceptúan especialmente.
5. **Extinción del contrato:** las partes podrán unilateralmente y sin expresión de causa extinguir el vínculo, dentro del período de prueba, sin ninguna responsabilidad indemnizatoria originada en la extinción.
6. **Obligaciones de la seguridad social:** los empleadores están exentos de los aportes y contribuciones por el régimen jubilatorio, el Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y el Fondo Nacional de Empleo. En cambio, deberán pagar periódicamente los de obras sociales y asignaciones familiares.
7. **Riesgos del trabajo y enfermedades inculpables:** se deben cumplir las obligaciones por estas, aun en el período de prueba.
8. **Exclusión del artículo 212, 4to. párrafo de la LCT:** se excluye el derecho del trabajador de acceder a la indemnización por incapacidad absoluta.
9. **Cómputo de la antigüedad en el empleo:** sólo se computará si el trabajador continuará trabajando una vez finalizado el período de prueba.
10. **Convenios colectivos:** los convenios colectivos podrán establecer limitaciones al uso del período de prueba, y que se establezca prioridad en la ocupación de los trabajadores en período de prueba cuando se aumente la planta permanente.

Las formas especiales de contratación:

- **Contrato de Plazo Fijo:** se debe pactar por escrito y por un plazo determinado, teniendo en cuenta que las modalidades de las tareas o de la actividad, razonablemente apreciadas así lo justifiquen. La duración máxima pactable es de 5 años. No corresponde el pago de la indemnización por antigüedad, salvo

que la duración del contrato fuere superior a 1 año, en este caso procede el pago de la indemnización reducida.

- **Contrato de Trabajo Eventual:** es el contrato previsto para cubrir un puesto de trabajo en circunstancias excepcionales, cuando las mismas no se puedan establecer con un plazo cierto de antemano, aun cuando el plazo sea finalmente determinable. Carece de permanencia. Tiene las siguientes características:
 - **Satisfacción de un resultado,** en relación a servicios extraordinarios determinados de antemano. Se deben consignar con precisión la causa que lo justifique y la duración no podrá exceder 6 meses por año, ni de un año en un período de 3.
 - **Sustitución transitoria de trabajadores permanentes de la empresa que gozaran de licencias legales.**
 - **Cuando el vínculo comienza y termina con la realización de la obra o la prestación del servicio** para el cual fue contratado el trabajador.
- **Contrato de Temporada:** es el contrato de tiempo indeterminado y de prestación discontinua, en donde el trabajador desarrolla su actividad en ciertas épocas del año preestablecidas de antemano, y se repite en el futuro por causa de la naturaleza de esa actividad.

El despido incausado genera el derecho al pago de la indemnización por antigüedad, pero sólo será computable el tiempo de prestación efectiva y no los plazos de carencia donde el trabajador no prestó servicios entre una temporada y las siguientes.

El legislador adiciona el derecho al cobro de los daños y perjuicios fundados en el derecho común, al igual que en el contrato de plazo fijo.

- **Contrato de Aprendizaje:** tiene por objeto la capacitación y entrenamiento de jóvenes de entre 14 y 25 años en su primera experiencia laboral, y su posible inserción en el mercado de trabajo. tiene previsto un plazo mínimo de 3 meses y una duración máxima de 24 meses.

El contrato incluye 6 hs diarias y hasta 36 hs semanales, y la retribución no podrá ser inferior al salario básico previsto para el aprendiz, y no existe indemnización en su extinción.

El empleador deberá contar con una cobertura de riesgos, y al finalizar la relación deberá expedir un certificado en el que consten habilidades adquiridas por el empleado. El subsidio abonado por el empleador está exento de aportes y contribuciones.

- **Contrato de Trabajo a Tiempo Parcial:** es aquel en el que el trabajador se obliga a prestar servicios durante un determinado número de horas al día o a la semana, inferiores a las $\frac{2}{3}$ partes de la jornada habitual de la actividad. La remuneración debe ser proporcional al tiempo trabajado.

Existe prohibición de hacer horas extras salvo casos de peligro grave o inminente para las personas o las cosas incorporadas a la empresa. Los aportes y contribuciones son proporcionales a la remuneración.

Jornada de Trabajo

Este aspecto está disciplinado por la Ley 11.544 y su decreto reglamentario. Dentro del título IX de la Ley de Contrato de Trabajo.

Conforme el art. 197 de la LCT la **Jornada** es todo el tiempo durante el cual el trabajador esté a disposición del empleador en tanto no pueda disponer de su actividad en beneficio propio.

Determinación de la jornada de trabajo:

1. **Tiempo efectivo de trabajo:** se computa solamente el tiempo real de actividad laboral dependiente, debiendo descontarse aquél en que el trabajador, por diversas circunstancias no preste servicios (ej. corte de luz, escapes o falta de materiales).
2. **Tiempo durante el cual el trabajador se halla en su puesto a disposición del empleador:** se toma como trabajados los lapsos en que no se prestó servicios por razones diversas. Los ejemplos del punto anterior serían computados en este caso.
3. **Tiempo en que está a disposición del patrón más el empleado "in itinere" o sea que se agrega al tiempo computado según el punto 2° el empleado en cubrir la distancia entre el hogar y el trabajo y viceversa.**

Se entiende por jornada de trabajo el tiempo en que el trabajador está a disposición del empleador en tanto no puede disponer de su actividad en beneficio propio.

- a. **2do párrafo:** confirma que integra la jornada de trabajo los períodos de inactividad a los que obliga la prestación contratada.
- b. **3er párrafo:** el empleador puede dirigir su establecimiento siempre y cuando observe el debido respeto a los derechos del trabajador.
- c. **Último párrafo:** entre jornada y jornada debe existir una pausa mínima de 12 horas.
- d. La limitación de la jornada de trabajo tiene jerarquía constitucional en el art. 14 Bis "jornada limitada".

"La reducción de la jornada máxima legal procederá cuando lo establezcan las disposiciones reglamentarias de la materia, estipulaciones particulares de los contratos individuales o convenios colectivos de trabajo. Estos últimos podrán establecer métodos de cálculo de la jornada máxima en base al promedio, de acuerdo con las características de la actividad". Art. 25 LNE.

Razones que justifican su limitación:

- **Biológicas:** la jornada de trabajo debe estar limitada en cuanto al tiempo que el trabajador necesita para la reposición de energías.
- **Económicas:** la jornada de trabajo limitada disminuye el ausentismo y los accidentes de trabajo. La jornada corta es la de mayor productividad en cuanto a cantidad y calidad.

- **Sociales:** es indispensable que el trabajador disponga de un lapso necesario que le permita participar activamente en la vida de relación, dado que goza del derecho a disfrutar de esparcimiento, del descanso reparador y de poder acceder a estudios para superarse.

Jornada diaria y semanal:

En la República Argentina se reglamenta por la Ley 11.544 la **jornada de 8 horas diarias o 48 horas semanales**. Esta disposición al cambiar “y” por “o” hace su aplicación diaria más elástica dado que permite que se trabaje más un día y menos otro, siempre que se logren las 48 horas semanales.

- 1) **Límite máximo:** es de 8 (hs). Las excepciones deben estar fundadas en las siguientes circunstancias:
 - a. **Índole de la actividad:** ej. servicio doméstico, trabajadores de campo.
 - b. **Carácter del empleo:** tareas de dirección o vigilancia.
 - c. **Circunstancias permanentes o transitorias que las hagan admisibles.** Ej. graves emergencias como incendios, terremotos, crisis, guerra, etc.

Menores: no se puede ocupar a menores de 14 a 18 años en ningún tipo de tareas durante más de 6 hs, diarias o 36 semanales. Sin embargo, cuando el menor sea de más de 16 años previa autorización de la autoridad administrativa podrá extender a 8hs diarias o 48hs semanales. (Los menores no pueden hacer hs extras).

- 2) **Trabajo nocturno:** se reduce la jornada de trabajo, pero la remuneración es como si fuera jornada normal, se desempeña entre las 21 hasta las 6 hs del día siguiente. No puede exceder 7hs de duración.
 - **Mujeres y menores:** está prohibido para mujeres y menores, en tales supuestos la nocturnidad se ubica entre las 20 y las 6 del día siguiente.
 - **Mujeres:** establece que en horarios nocturnos se podrá ocupar a mujeres en trabajos de naturaleza no industrial que deban ser preferentemente desempeñados por mujeres. En los establecimientos de espectáculos públicos nocturnos podrán trabajar mujeres mayores de 18 años. En establecimientos fabriles que desarrollen tareas en tres turnos diarios que abarquen las 24hs, el lapso de prohibición se reduce al que transcurra entre las 22 y las 6 de la mañana, que se desempeña parte durante la noche y parte durante el día, se reduce en 8 minutos cada hora nocturna o se pagarán los 8 minutos de exceso como tiempo suplementario.
- 3) **Trabajo insalubre:** las tareas resultan atentatorias para la conservación de la salud del trabajador. Ej. compresión o viciado del aire, emanaciones o polvos tóxicos, temperaturas excesivamente bajas o elevadas. (No se pueden hacer horas extras)

La jornada insalubre se reduce a 6 hs diarias o a 36hs semanales. Cuando se realicen tareas insalubres juntamente con otras salubres, si se superan las **3 hs en tareas insalubres**, se debe considerar toda la jornada como tal. En caso contrario, cada hora en tarea insalubre se cuenta como 1 hora y 20 minutos. Mujeres y menores: se rige la prohibición para el desarrollo de tareas penosas peligrosas o insalubres. También tienen prohibido el trabajo a domicilio.

- 4) **Horas suplementarias:** el empleador abonará al trabajador que realice horas extras a la jornada laboral, el 50% más que el salario convenido si se trata de días comunes y el 100% más en días sábados después de las 13 horas, domingo y feriados.
- No es obligatorio el cumplimiento de horas extras salvo las excepciones que establece el Art. 203: en casos de peligro o accidente ocurrido o inminente, fuerza mayor o exigencias excepcionales de la economía nacional o de la empresa.
- 5) **El descanso:** está destinado a procurar al individuo el indispensable reposo para la recuperación física y psíquica; da al individuo la oportunidad de sentirse como tal dentro de la sociedad.
- a. **Descanso diario:** establece que entre jornada y jornada deben existir 12 horas de descanso.
 - b. **Descanso semanal:** comprende desde las 13hs del día sábado hasta el domingo a las 24hs. Es un descanso unitario, por lo que su fraccionamiento sería contrario a la ley.
 - c. **Descanso obligatorio:** es los días feriados nacionales rigen las normas sobre descanso dominical, reciben el salario correspondiente, aunque no trabajen y si lo hacen cobran el doble. En los días no laborales, es descanso obligatorio para la Administración Pública Nacional, bancos, seguros, actividades afines y optativo para actividades comerciales, civiles o industriales. En dicho día los empleados que trabajen o no, perciben salarios simples.
 - d. **Vacaciones remuneradas:** son las jornadas consecutivas de cada año donde el asalariado interrumpe su trabajo, pero sin perder la remuneración.
 - i. **Duración oportunidad de goce:**
 - 1. El trabajador gozará de un período mínimo y continuado de descanso anual remunerado por los siguientes plazos:
 - a. De **14 días** para **antigüedad menor o igual 5 años**.
 - b. De **21 días** para **antigüedad entre 5 hasta 10 años**.
 - c. De **28 días** para **antigüedad entre 10 hasta 20 años**.
 - d. De **35 días** para **antigüedad mayor a 20 años**.
 - 2. Para tener derecho a vacaciones, el empleado deberá haber trabajado como mínimo, la mitad de los días hábiles comprendidos en el año calendario.
Se cuentan cómo días hábiles los que el trabajador no haya prestado servicios por enfermedad inculpable, accidente, licencia, caso fortuito, etc.
 - 3. Si el trabajador no trabajó la mitad de los días hábiles del año calendario, le corresponde un día de licencia por cada 20 días de trabajo efectivo.
 - 4. Las vacaciones se otorgan entre el 1° de octubre al 30° de abril del año siguiente.
 - 5. Las vacaciones no son **compensables en dinero** salvo: Excepto:

- a. Extinción del contrato de trabajo
 - b. Muerte del trabajador
6. El trabajador goza de las siguientes licencias especiales:
- a. Por nacimiento de hijo 2 días.
 - b. Por matrimonio 10 días.
 - c. Por fallecimiento de cónyuges, de hijos o de padres 3 días y de hermano 1 día.
 - d. Por examen de enseñanza media o universitaria 2 días con máximo de 10 días por año calendario.
7. Son días feriados o no laborables los establecidos en el régimen legal que los regule. Los días no laborables, el tiempo es optativo para el empleador: en esos días si el trabajador presta servicios, percibe salario simple.

Remuneración

La Remuneración es la **contraprestación** que recibe el trabajador por haber puesto a disposición del empleador su fuerza de trabajo.

→ Es una contraprestación, con lo cual existe un intercambio recíproco entre el trabajador y el empleador.

→ La recibe el trabajador, con lo cual se produce el traspaso de una suma de dinero del patrimonio del empleador al patrimonio del trabajador.

→ El devengamiento del salario es el derecho que se genera al cobro del salario por el transcurso del tiempo en disponibilidad a fin de realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios.

Caracteres de la Remuneración:

1. El salario es una suma de dinero: se paga en pesos argentinos.
2. Es un ingreso en el patrimonio del trabajador: para configurar el salario debe pasar efectivamente a su patrimonio.
3. Tiene una función alimentaria: quien trabaja en relación de dependencia, sin dudas, vive de su salario y con él atiende las necesidades de su grupo familiar.
4. Es Insustituible: el salario no puede ser reemplazado por otra forma de cancelar obligaciones ni por otros medios de pago.
5. Es y nace de una contraprestación: el salario encuentra la razón de su existencia en la contraprestación que el empleador recibe del dependiente a través de actos, obras y servicios generados por la disponibilidad de su fuerza de trabajo.

Principios de la Remuneración:

1. **Intangibilidad:** es el conjunto de recursos técnico-jurídicos que tienen por objeto amparar el pago íntegro y oportuno del salario. Son normas respaldatorias del principio de intangibilidad las que se refieren al Salario Mínimo Vital y Móvil.
2. **Irrenunciabilidad:** es irrenunciable hasta el monto del Salario Mínimo Vital y Móvil y los denominados Salarios Básicos previstos en los convenios colectivos de trabajo.
3. **Incesibilidad:** no puede cederse total o parcialmente por ningún título. Si se produjera por medio de algún instrumento dicha cesión, la misma será nula de nulidad absoluta.
4. **Inembargabilidad:** la condición alimentaria del salario determina la existencia de limitaciones en materia de reclamo de deudas de terceros.
5. **Proporcionalidad:** es una compensación material del esfuerzo realizado por el trabajador traducido en actos, obras y servicios. Por ende, el salario guarda cierta proporcionalidad con la tarea cumplida y los resultados obtenidos por el trabajador.

Modos de determinar la remuneración:

- **Por acuerdo de partes:** actualmente ha quedado fuera de la realidad y reservado para una escala de trabajadores de alta jerarquía.
- **Por convenios colectivos o laudos arbitrales:** la mayoría de los salarios de la Argentina se fijan por este modo, pudiendo ser la modalidad de negociación por actividad, profesión y empresa.
- **Por decisión administrativa:** es establecido por vía de decretos o resoluciones ministeriales.
- **Por decisión judicial:** es casi inexistente en la práctica pero, cuando no esté determinado los CCT o por actos de la autoridad competente, éste puede ser fijado por los jueces, teniendo en cuenta la importancia de los servicios y demás condiciones que se presten en los mismos, el refuerzo realizado y los resultados obtenidos.

Tipos de Remuneración:

1. **Viáticos:** son los gastos realizados por el trabajador con el fin de cumplir con su tarea habitual para el empleador (pasaje de tren o colectivo, hotelería, comida, etc.). El viático con rendición de cuentas es no remuneratorio y el viático sin rendición de cuentas integra la remuneración.
2. **Comisiones:** forma variable de retribución consistente en la determinación de un porcentaje sobre las ventas realizadas por el trabajador.
3. **Participación en las utilidades:** forma de remuneración cuya determinación se realiza sobre las ganancias de la empresa.
4. **Por unidad de obra:** cuando se determina un valor económico por cada unidad de producto ejecutado, en la medida que el empleador suministre materias primas suficientes, y que el sistema no vulnere los ingresos mínimos previstos

en el Salario Mínimo Vital y Móvil o en los salarios básicos de los convenios colectivos de trabajo.

5. **Propinas:** sumas de dinero entregadas al trabajador por el usuario/cliente como recompensa por los servicios prestados.
6. **Aguinaldo/Sueldo anual complementario:** es un salario adicional a las 12 retribuciones que se abonan por mes durante el año, que se abonan dividido en 2 cuotas (una en junio y otra en diciembre).

Pago y Medios de Pago:

El **pago es un acto jurídico** en el cual el empleador entrega al trabajador una suma de dinero como contraprestación, por haber puesto a disposición del primero su fuerza de trabajo.

Para que sea válido el pago se deberá realizar por el monto establecido en la ley, los convenios colectivos y el contrato individual, en los plazos legales predeterminados, y en las condiciones garantizadas por la normativa vigente.

Pago Insuficiente: el pago insuficiente quedará como valor a cuenta de la suma mayor adeudada, sin perjuicio del curso de los intereses y otros accesorios por el monto de la deuda, La recepción del pago insuficiente por parte del trabajador no implica renuncia alguna de derechos, y quedará expedita la acción judicial por el tiempo de la prescripción (2 años).

Períodos de Liquidación de Salarios:

- **Mensualizados** (a fin de mes calendario).
- **Jornalizados y por Hora** (por semana aniversario o quincena).
- **Por Unidad de Obra** (por semana o quincena).

Protección de la Remuneración:

- ❖ **Frente al Trabajador:** resulta pertinente que la ley brinde un paraguas protector que ampare al trabajador frente a abusos del empleador o de terceros, teniendo en cuenta el carácter alimentario de la retribución.
 - **Incesibilidad:** la LCT declara nulo el acto de ceder parcial o totalmente el salario.
 - **Prohibición de expendio de bebidas alcohólicas y mercaderías:** la LCT prohíbe el pago del salario en forma de bebidas alcohólicas y mercaderías, salvo que el establecimiento se dedique a la venta de los mismos.
- ❖ **Frente a los Acreedores del Trabajador:** el empleador tiene el deber de cumplir con la orden judicial de embargo y el trabajador no se puede oponer a tales actos.
 - **Cuota de embargabilidad por deudas comunes**
 - remuneración de hasta 1 Salario Mínimo Vital y Móvil: **inembargable**
 - remuneración de hasta 2 SMVyM: **10% embargable**
 - remuneración de más de 2 SMVyM: **20% embargable**

- Cuota de embargabilidad por deudas de alimentos y litiexpensas
 - No rigen las pautas precitadas, pero la LCT impone al juez embargante una regla: que el embargo que disponga, debe respetar la subsistencia del alimentante.
- ❖ **Frente al Empleador:** implica garantizar el cobro íntegro y oportuno de la remuneración. (Evita potenciales abusos del empleador).
 - Salarios mínimos y orden público: existen 3 tipos de salarios mínimos según la LCT, el primero es el **salario mínimo vital y móvil**, el segundo es **el establecido en los CCT** y el tercero es **el pactado en el contrato individual**. Los primeros dos forman parte del orden público y se los considera valores mínimos inderogables por la voluntad de las partes. El aumento o reducción del tercero no puede violar los mínimos citados previamente.
 - Retenciones, deducciones y compensaciones: está prohibido salvo las siguientes excepciones (no están todas):
 - Adelantos de salarios
 - Retenciones para los entes de la seguridad social (régimen jubilatorio, obras sociales, etc.)
 - Retenciones contenidas en los convenios colectivos
 - Reintegro de precios de compra de vivienda o de mercaderías por vía de los sindicatos, entidades cooperativas o mutuales
 - Reintegro por la compra de los productos fabricados por la empresa, que se deben vender con un descuento especial
 - Recibos y otros comprobantes de pago: **el recibo se emite en doble ejemplar**, de modo que el que está firmado por el trabajador quede en poder del empleador como medio para acreditar el pago. A su vez, el trabajador obtiene la copia de la liquidación.

El libro de sueldos y jornales, que debe rubricarse ante la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia de Mendoza, y debe contener los datos de identificación del trabajador y copia íntegra de cada recibo que se le brinda al trabajador, con las liquidaciones periódicas.

Prestaciones no remuneratorias: tienen por objeto reparar o compensar algún daño o en su caso brindar una ayuda al trabajador y su grupo familiar primario con el fin de mejorar su calidad de vida.

Tienen dos efectos esenciales:

- a) No están sujetas a aportes y contribuciones a la seguridad social
- b) No son computables a los fines remuneratorios o laborales

Beneficios Sociales:

- a) Servicios de comedor de empresas.
- b) Tickets de almuerzo.
- c) Tickets de consumo o supermercado.
- d) Reintegro de gastos médicos/farmacéuticos.
- e) Provisión de ropa de trabajo.

- f) Reintegro de gastos de guardería y sala maternal. (hasta 6 años de edad)
- g) Provisión de útiles escolares y guardapolvos.
- h) Cursos y seminarios de capacitación. Becas.
- i) Gastos de sepelios. (gastos funerarios)
- j) Asignaciones familiares.

Otras prestaciones no remuneratorias son:

- a) Indemnizaciones por despido.
- b) Indemnizaciones por accidentes de trabajo.
- c) Viáticos **con obligación de rendir cuentas**, entregando los
- d) comprobantes de gastos efectuados.

Convenio Colectivo de Trabajo

El **convenio colectivo de trabajo** es un acuerdo entre el representante colectivo de los trabajadores y el de los empleadores constituidos por deberes y derechos para las partes signatarias y para los trabajadores y sus empleadores, que es aprobado por la autoridad de aplicación con efecto erga omnes, para el ámbito establecido en el mismo convenio.

La Ley de Convenios Colectivos puntualiza que los empleadores pueden ejercer la representación: un empleador, un grupo de empleadores o una entidad representativa de empleadores. En cambio, para los trabajadores sólo puede representar a la clase o categoría, la entidad sindical con personería gremial.

Elementos esenciales del convenio:

- a) **Partes Signatarias:** son habilitadas para negociar el convenio.
 - i) En los empleadores la representación es más amplia, puede ser por una empresa, un grupo de empleadores, un empleador, una entidad representativa, o combinaciones de ellas.
 - ii) En los trabajadores la representación es más restrictiva ya que es exclusiva a los que tienen personería gremial.
- b) **Contenido Normativo:** tiene forma de contrato y efecto como los de una ley.
- c) **Aprobación de la autoridad de aplicación:** la intervención de la autoridad de aplicación, tanto en la gestión del convenio como en oportunidad de aprobarlo, le dan a éste, efectos análogos a los de una ley aprobada en el Congreso.
- d) **Efecto erga omnes:** el acuerdo es imperativo para todos los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación, con prescindencia de si son o no afiliados al gremio o a las entidades empresarias.
 - i) Elemento imperativo, similar a las leyes de fondo.

- ii) Elemento normativo, en cuanto que lo convenido deja su raíz contractual para conformar una norma autorregulada por las partes, bajo el control estatal.

Clases de Convenio Colectivo y Clasificación: por el tipo de gremio son vertical u horizontal. Además existen convenios que se ajustan al sistema legal y otros que no.

Ámbito de Aplicación Personal, Temporal y Territorial: según en qué ámbito se producen los efectos del erga omnes que tienen los convenio colectivos al homologarse y publicarse:

- **Ámbito de Aplicación Personal:** son las personas que comprenden un convenio colectivo, que son las definidas en el mismo, conforme al arte, oficio o profesión o a la actividad a la que pertenecen.
- **Ámbito de Aplicación Temporal:** es el tiempo que rige un convenio colectivo, consistente en el plazo de vigencia, el que se prorroga automáticamente sin fecha por efecto del mandato legal de la ultra actividad, salvo que las partes hayan formulado pacto en contrario.
- **Ámbito de Aplicación Territorial:** es la zona o región en donde rige el convenio colectivo, lo que está relacionado con el ámbito de influencia territorial del sindicato que representa a los trabajadores.

Suspensión del Contrato de Trabajo

La **suspensión del contrato de trabajo** son las distintas formas de interrumpir el normal desarrollo de la relación laboral, a pesar de que se mantiene vigente el contrato de trabajo, con diversas consecuencias de las partes.

Causas de la suspensión:

1. **Accidentes y enfermedades inculpables:** estos no ocurren en el ámbito de trabajo, es en el único caso de suspensión en donde el trabajador sigue cobrando la remuneración.
2. **Desempeño de cargos electivos.**
3. **Desempeño de cargos gremiales.**
4. **Causas económicas, fuerza mayor y disciplinarias:** tiene justa causa, plazo fijo y justificación por escrito.

1- Accidentes y enfermedades inculpables: son las dolencias originadas en causas totalmente ajenas a la responsabilidad del empleador, contraídas u ocurridas fuera del ámbito laboral que producen un daño a la salud del trabajador.

→ Requisitos para su procedencia:

1. Existencia de una **dolencia**.
2. **Imposibilidad** de cumplir con las tareas.
3. **Interrupción** de la relación laboral.
4. **No interesa la antigüedad** del trabajador.

→ Licencias con goce de salarios:

- 3 meses si antigüedad < 5 años.
- 6 meses si antigüedad > 5 años.

Ambos términos **se duplican si tienen cargas familiares**.

→ El control médico: el trabajador debe avisar al empleador sobre su incapacidad a través de un facultativo donde figure el estado de salud. Si el trabajador no avisa, no se devengará el derecho al salario por la licencia por enfermedad, salvo que la patología sufrida resulte inequívocamente acreditada. En este caso, la mayoría de la doctrina opina que debe acreditar las causales que impidieron dar el aviso oportuno.

→ Atención médica de las obras sociales:

- ◆ **Obra Social:** ente autónomo que integra el Sistema Nacional de Salud que tiene por objeto prestar servicios de salud y son financiados con aportes realizados por el trabajador y por contribuciones a cargo del empleador.
- ◆ **Sistema Nacional de Salud:** es el conjunto de medios, instrumentos y subsistemas que componen la batería de medios e instrumentos de los que se vale el Estado para brindar cobertura de salud a toda la comunidad sin diferenciación alguna.

→ Reserva del Puesto: es la licencia posterior a la licencia paga a la que tiene derecho el trabajador, pero esta no es paga y se extiende por un máximo de 1 año.

- ◆ La LCT establece que vencidos los plazos de licencia paga, si el trabajador no puede regresar al empleo contará con 1 año de licencia, al cabo del cual las partes pueden rescindir el contrato sin responsabilidad indemnizatoria.
- ◆ Si las circunstancias que dan lugar a la licencia paga se modificaran durante la reserva de puesto, el trabajador podrá reanudarla suspendiendo momentáneamente el año, y se reanudará el conteo una vez finalice nuevamente el período con goce de salario. Ej. Un trabajador que durante la reserva de puesto cumple los 5 años de antigüedad o contrae matrimonio y pasa a tener cargas familiares.

→ Regreso al Trabajo: concluido el período de reserva de puesto o declarada la incapacidad del trabajador, éste tiene las siguientes opciones:

- ◆ **Regresar al trabajo sin incapacidad:** el trabajador se reinstala en su puesto o similar, con la misma categoría y el salario correspondiente a la misma, o a otra similar, respetando el empleador al dependiente tanto en plano material (ingresos) como moral (categoría, jerarquía, etc.).
- ◆ **Regresar al trabajo con incapacidad:** si el trabajador regresa con limitaciones a su capacidad original, lo que le impide continuar con su prestación en forma normal, puede pasar:
 1. No hay tareas adecuadas: el empleador debe asignarle tareas adecuadas, pero si no hay disponibles, se extingue el contrato con el pago de la indemnización reducida.
 2. Hay tareas adecuadas pero no las otorgan: si el empleador tiene tareas adecuadas pero no las otorga, el contrato se extinguirá y se deberá pagar la indemnización completa.
 3. Hay tareas adecuadas y son otorgadas: si el empleador le da otras tareas adecuadas al trabajador, se le abonará al dependiente la misma remuneración que tenía en su categoría sin disminución alguna del ingreso, a pesar de que su rendimiento y productividad no sean los mismos que antes.
- ◆ **No regresar al trabajo (incapacidad absoluta):** si el trabajador resultare totalmente incapacitado, el empleador deberá abonar la indemnización completa.

2- Desempeño de cargos electivos: es la licencia sin goce de salario otorgada a quien revista en cargos electivos en el orden nacional, provincial o municipal y debe pedir la licencia en el trabajo mientras dure el cargo.

3- Desempeño de cargos gremiales: es la licencia que debe otorgar obligatoriamente el empleador al trabajador que resulte electo en un cargo gremial que le impida continuar con la prestación de su actividad laboral. No goza de salario.

4- Suspensión por causas económicas, de fuerza mayor y disciplinarias:

Requisitos de validez:

1. **Justa Causa:** deben fundarse sólo en las causales admitidas por la legislación y en función de sus bases y condiciones establecidas por las normas de orden público. La LCT considera las siguientes entre otras:
 - a. Las fundadas en la falta o disminución de trabajo no imputables al empleador y fehacientemente acreditadas.
 - b. Las fundadas en faltas o incumplimientos del trabajador que sean pasibles de sanciones disciplinarias.
 - c. Las originadas en causas de fuerza mayor debidamente comprobadas.
2. **Plazo Fijo:** la LCT exige que las suspensiones tengan definido un plazo fijo, con el fin de limitar en el tiempo y sus efectos y consecuencias de su aplicación. Si no se define, el plazo se contará a partir de la recepción de la

notificación por parte del trabajador, y no desde la fecha anterior comunicada por el empleador.

3. **Notificación por Escrito:** las suspensiones se deben notificar por escrito, no sólo como medio de prueba, sino como documento que, en poder del trabajador, debe contener los demás requisitos, es decir, la expresión suficientemente clara de la justa causa invocada y el plazo fijo establecido con la determinación de los días de aplicación de la medida.

4.1. Suspensión por causas económicas: es el lapso durante el cual el trabajador deja de prestar servicios y la empresa no abona los salarios, manteniéndose vigente el contrato de trabajo, fundada en una causa económica consistente en falta o disminución de trabajo debidamente acreditada no imputable al empleador. Plazo máximo anual de **30 días**.

4.2. Suspensiones por causas disciplinarias: es una medida dispuesta por el empleador, fundada en faltas o incumplimientos del trabajador, consistente en un lapso en el cual el dependiente no concurre al trabajo mientras que el principal no abona el salario, sin perjuicio de mantenerse vigente el contrato de trabajo. Plazo máximo anual de **30 días**. (Deben ser actitudes escalonadas, progresivas. No se aplica por una vez que suceda tienen que haber varias sanciones previas o llamados de atención, a menos que sea muy grave, en ese caso hasta se podría extinguir el contrato).

4.3. Suspensiones por causa de fuerza mayor: es de la que dispone el empleador, fundada en la existencia de un hecho imprevisto o un hecho previsto que no puede evitarse, que impide el normal desarrollo de las actividades productivas, es un lapso en el cual el trabajador no concurre al trabajo y la empresa no abona los salarios, sin perjuicio de mantenerse vigente el contrato de trabajo. Plazo máximo anual de **75 días** en el año calendario.

NOTA: en todos los casos cuando las suspensiones en su conjunto superen el máximo legal previsto (**90 días** del año calendario), faculta al trabajador a colocarse en situación de **despido indirecto**, se requiere que la suspensión no haya sido aceptada por el interesado, lo cual conlleva implícitamente la posibilidad del mismo de consentir tal exceso. Una vez impugnada la medida, en caso de mantenerla el empleador, debe calificarse como justificado el despido indirecto.

Efectos de la suspensión:

- 1) Implica la **privación de remuneraciones** mientras dure la suspensión.
- 2) Impone la **permanencia y la continuidad del vínculo laboral**. Se computa el tiempo anterior y posterior a la suspensión para el cómputo de la antigüedad.
- 3) Son **causas de carácter transitorio**, en caso de ser definitivo, no corresponde la suspensión.
- 4) Es la **causa más grave impuesta al trabajador previo a la extinción** del vínculo laboral.

Selección de las personas afectadas para la suspensión:

- El empleado deberá observar el **orden de la antigüedad y las cargas de familia**.
- Quedan exentos de este proceso de selección los delegados y representantes sindicales quienes no pueden ser suspendidos..

Extinción del Contrato Laboral

Preaviso: es la comunicación previa y anticipada a la disolución del vínculo de trabajo que debe realizar una parte a la otra, respetando los plazos establecidos por la ley para cada caso. Ésta notificación debe ser fehaciente, por escrito, carta documento, TC, acta notarial.

Plazos:

- Si notifica el empleador debe hacer con **1 mes de anticipo para un trabajador de antigüedad < 5 años**, y de **2 meses si la antigüedad > 5**.
- El trabajador en cualquier caso debe avisar con 1 mes de anticipación.

NOTA: las partes pueden pactar plazos mayores, pero no menores.

Indemnización sustitutiva: tanto empleador como trabajador, que emitiera total o parcial el preaviso, deberá abonar una indemnización sustitutiva, que será equivalente al salario bruto debido por efecto del preaviso que correspondía otorgar.

Cuando esta indemnización no coincida con el último día del mes, el preaviso se integrará con los salarios de los días faltantes de dicho mes, en lo que se ha dado en llamar “integración del mes de despido”.

Efectos del Preaviso: goza de una licencia diaria de 2 hs diarias dentro de la jornada de trabajo. Si el empleador impide que el trabajador se tome dicha licencia, se considera que el preaviso es inválido, permitiendo que el trabajador reclame el pago de la indemnización sustitutiva correspondiente como si no se lo hubieran otorgado.

Causas de Extinción de la Relación Laboral:

- 1) **Despido con justa causa:** el empleador despide al trabajador en virtud de que éste ha incurrido en una injuria laboral grave. El trabajador no cobra indemnización, pero cobra lo trabajado hasta la fecha, las vacaciones y el aguinaldo proporcionales a su trabajo.
- 2) **Despido sin justa causa:** el empleador despide al trabajador sin causa, por lo que el trabajador tiene derecho a cobrar indemnizaciones por preaviso (si es que no hubo preaviso) y antigüedad, además lo trabajado hasta la fecha, las vacaciones y el aguinaldo proporcional (si es que correspondiera).

- 3) **Abandono de trabajo:** el trabajador se ausenta sin aviso ni causa de sus obligaciones laborales demostrando su vocación por no continuar con el trabajo, y por ello se dispone la extinción del vínculo previa intimación. El trabajador tiene derecho al cobro de lo trabajado hasta la fecha, sus vacaciones y el aguinaldo proporcional a su trabajo.
- 4) **Mutuo Acuerdo:** el contrato se extingue a través de un acuerdo entre las partes, que debe reunir ciertos requisitos de validez para asegurar su licitud y legitimidad. Debe formalizarse por escritura pública o ante la autoridad judicial o administrativa del trabajo, debe estar presente el trabajador y que se suscriba bajo la forma enunciada en el párrafo precedente.
- 5) **Renuncia:** el trabajador decide extinguir el contrato sin que exista causa imputable al empleador, debe formalizarse por despacho telegráfico colacionado cursado personalmente por el trabajador a su empleador o ante la autoridad administrativa de trabajo para que notifique al empleador. No le corresponderá al trabajador ninguna indemnización, pero cobrará lo trabajado hasta la fecha, sus vacaciones y el aguinaldo proporcional a su trabajo.
- 6) **Despido Indirecto:** es el derecho que tiene el trabajador de considerarse injuriado y despedido, previa intimación, y por ende con el derecho al cobro de las indemnizaciones por preaviso y antigüedad y al cobro de la integración del mes de despido, por causa de un incumplimiento grave de las obligaciones legales del empleador.
- 7) **Despido por falta o disminución de trabajo o fuerza mayor:** es la falta o disminución de trabajo no imputables al empleador y fehacientemente justificada, y a los hechos imprevisibles o que previstos, no pudieron evitarse y se debió despedir al trabajador. Le corresponde al trabajador una indemnización reducida.
- 8) **Muerte del trabajador:** si muere el trabajador, tendrá derecho a la indemnización reducida los derechohabientes mediante la sola acreditación del vínculo.
 - a) Se considera como viuda a la concubina del trabajador fallecido cuando éste, fuere soltero o viudo, y se pueda acreditar la convivencia en aparente matrimonio por un mínimo de 2 años previos a la muerte del trabajador.
 - b) La concubina tendrá el mismo derecho si el trabajador fuere casado y se demuestre que se divorció por culpa de la esposa, por culpa concurrente o estuviera separada de hecho, y se demuestre la convivencia en aparente matrimonio por un lapso > 5 años.
- 9) **Incapacidad del trabajador:** la incapacidad del trabajador le impide la continuidad del vínculo, si se extingue porque no había tareas adecuadas para el trabajador, tiene derecho a cobrar la indemnización reducida, pero si hay tareas adecuadas y el empleador no se las otorga, deberá cobrar la indemnización completa. Si la incapacidad es tal que no puede regresar al trabajo, le corresponde indemnización completa.
- 10) **Muerte del empleador:** se extingue cuando el empleador era esencial a los fines de la existencia del contrato de trabajo. En este caso el trabajador cobra la indemnización reducida.
- 11) **Quiebra del empleador:** la LCT establece que la quiebra fuere decretada por causas ajenas a la voluntad del empleador, la indemnización será reducida. Caso contrario la indemnización será completa.

12) **Jubilación:**

- a) Si el trabajador reúne las condiciones para obtener una prestación jubilatoria, el empleador podrá intimarlo para que inicie los trámites poniendo a su disposición la documentación pertinente. El empleador mantendrá la relación laboral hasta que se conceda el beneficio y por un plazo máximo de 1 año (que deberá incluir preaviso). Al cabo del año el vínculo laboral se extingue, sin derecho al trabajador de ninguna indemnización.
- b) Cuando el trabajador fuere titular de un beneficio provisional y volviera a prestar servicios ante el mismo empleador, éste podrá despedirlo, con preaviso, y según el caso abonará la indemnización completa o reducida. En este caso, será solo computable la antigüedad posterior al reingreso.

13) **Vencimiento de plazo:** si se cumple el plazo del contrato íntegramente, y el trabajador recibe el correspondiente preaviso, debe recibir la indemnización reducida, siempre que el tiempo del contrato no sea inferior a un año, sino cobra la completa.

Indemnización por antigüedad: es la indemnización que otorga el empleador al trabajador cuando lo ha despedido sin justa causa, y tiene como fin reparar los daños y perjuicios originados en la extinción del contrato.

Ley de Riesgos del Trabajo

Objetivos de LRT

1. Establecer normas tendientes a **prevenir los siniestros**.
2. **Reparar daños** que son consecuencia de accidentes laborales.
3. **Promover la recalificación y recolocación** de los trabajadores damnificados.
4. **Proponer** que a través de las convenciones colectivas se cumplan otros fines, como mejorar las medidas de prevención de accidentes o las prestaciones para repararlos.

Algunas aclaraciones:

- 1) **Sujetos Obligados:** en la LRT, aparecen junto al trabajador las ART (Aseguradoras de Riesgos del Trabajo) cuyo objetivo es similar al de las Compañías de Seguros, con la diferencia que la adhesión a una ART es obligatoria, a menos que el empleador pueda autoasegurarse.
- 2) **Sujetos Beneficiarios:** todos los trabajadores del sector público y privado y las personas obligadas a prestar un servicio de carga pública. Ej. trabajadores de eventos especiales, o que colaboran en tareas de defensa civil, etc.

- 3) **Enfermedad Profesional:** el trabajador que denuncie ante la Comisión Médica Provincial su enfermedad, la CMP la considerará por causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo, excluyendo factores atribuibles al trabajador o ajenos al trabajo, siguiendo un procedimiento ante las Comisiones Médicas.
- 4) **Sistema indemnizatorio:** se reemplaza al pago único, por un sistema de prestaciones periódicas.

Contingencias

Las contingencias son los eventos futuros e inciertos que disminuyen la capacidad de ganancia del trabajador y le impiden trabajar generando cargas económicas suplementarias. Pueden ser biológicas (embarazo), patológicas (accidentes, enfermedades) o económicas-sociales (cargas de familia, desempleo).

La LRT se concentra en las patológicas

Contingencias Cubiertas:

- a) **Accidentes de trabajo:** es todo acontecimiento súbito y violento ocurrido en el trabajo que produce un daño a la salud del trabajador.
- b) **Accidente "in itinere":** son los ocurridos en el trayecto entre el domicilio y el lugar donde trabaja el empleado, siempre y cuando el trabajador no altere el trayecto por causas ajenas al trabajo. El trabajador podrá declarar por escrito ante el empleador dentro de las 72 hs. la modificación/alteración del trayecto por alguna causa ajena.
- c) **Enfermedades profesionales:** son las patologías adquiridas dentro del ámbito laboral a causa de alguna tarea/actividad desarrollada. El trabajador debe denunciarlo ante la Comisión Médica Provincial.

Contingencias no cubiertas:

- a) **Accidentes o enfermedades profesionales causadas por dolo del trabajador:** son los daños causados intencionalmente por el trabajador y los daños no queridos pero a consecuencia de un comportamiento doloso por parte del trabajador, ambos dentro del ámbito laboral.
- b) **Accidentes o enfermedades por fuerza mayor:** son producto de hechos excepcionales ajenos al empleador, donde el trabajo interviene directa o indirectamente.

- c) **Incapacidades preexistentes a la relación laboral y acreditada con los exámenes médicos preocupacionales:** el empleador realiza hacia el trabajador un examen previo, que sirve no solo para evaluar las condiciones del trabajador sino también para el caso en el que se detecte una incapacidad, ello será motivo para que ante un reclamo futuro, pueda anteponer las conclusiones de un examen si es que la situación no se ha alterado desde aquel momento.

Incapacidades Laborales: es la consecuencia que resulta del accidente de trabajo o de la enfermedad laboral y por la cual la capacidad psicofísica del trabajador queda disminuida.

- a) **Incapacidad laboral temporaria:** es cuando la consecuencia es temporal. Cesa por:
- i) Alta médica.
 - ii) Transformación en incapacidad permanente.
 - iii) Transcurso de 1 año de la primera manifestación invalidante.
 - iv) Muerte del damnificado.

En este caso, el trabajador percibirá una **prestación mensual**.

- b) **Incapacidad laboral permanente:** es cuando la consecuencia es permanente. A su vez puede ser:
- i) **Permanente Total:** es cuando el porcentaje de incapacidad determinado por la Comisión Médica Provincial, supera el 66%.
 - ii) **Permanente Parcial:** es cuando el porcentaje de incapacidad no alcanza el 66% y tiene 2 matices para la prestación:
 - 1) Que no supere el 20%.
 - 2) Que superando el 20% no alcance el 66%.

Además las incapacidades permanentes tienen una **etapa provisoria** de 36 meses que si no se resuelve el porcentaje (pero si se resuelve, es definitivo en ese plazo), se puede extender 24 meses más, luego de eso la incapacidad adquiere carácter definitivo. En el período de provisionalidad el damnificado percibirá una **prestación mensual**.

- c) **Gran Invalidez:** es cuando el trabajador afectado por incapacidad laboral permanente total, necesita de la asistencia continua de terceros para poder realizar los actos cotidianos esenciales.

Prestaciones dinerarias y en especie

Prestaciones dinerarias: la LRT habla de prestaciones dinerarias consistentes en pagos periódicos en caso de incapacidades **permanentes**.

Excepción!!!: la LRT constituye la incapacidad permanente parcial $\leq 20\%$ de incapacidad, como **pago único**.

Adicional de Pago Único: además de las prestaciones dinerarias que establece el sistema, el decreto dispone para los beneficiarios, una compensación dineraria de **pago único**, para:

- Incapacidad permanente parcial $> 50\%$ de incapacidad.
- Incapacidad laboral permanente total definitiva.
- Muerte del damnificado.

***Muerte del damnificado:** los derechohabientes tendrán derecho a la pensión por fallecimiento del régimen provisional más adicional de pago único.

***Derechohabientes:** se amplía el límite de edad de los hijos o hijas solteras e hijas viudas, a 21 años y 25 años si hubieran estado a cargo exclusivo del trabajador fallecido. En ausencia de las personas enumeradas accederán los padres del trabajador.

El decreto permite el acceso a las prestaciones dinerarias correspondientes a un trabajador fallecido sin carga de familia, primero a sus padres y luego a los familiares que hubiera tenido a su cargo.

Prestaciones Dinerarias en Cada Tipo de Incapacidad:

- **Incapacidad laboral temporaria:** le corresponde al trabajador una prestación mensual.
- **Incapacidad laboral permanente parcial:**
 - Provisoria: corresponde **prestación mensual**.
 - Definitiva:
 - Porcentaje de incapacidad $\leq 20\%$: corresponde **pago único**.
 - $20\% < \text{Porcentaje de incapacidad} < 66\%$: **corresponde renta periódica más el adicional de pago único**.
- **Incapacidad laboral permanente total:**
 - Provisional: corresponde **prestación mensual**.
 - Definitiva: **prestación por retiro más una prestación mensual complementaria**.
- **Gran invalidez:** corresponde la **prestación de gran invalidez**.

Prestaciones en Especie: las ART otorgarán las siguientes prestaciones en especie:

- 1) Asistencia médica y farmacéutica.
- 2) Prótesis y ortopedia.
- 3) Rehabilitación.
- 4) Recalificación profesional.
- 5) Servicio Funerario.

Procedimiento para la determinación de la incapacidad:

Es un procedimiento mixto puesto que delega en organismos administrativos para la determinación de la naturaleza del accidente y el grado de incapacidad, y en fuero judicial la revisión de los dictámenes actuando como tribunal de apelación.

SISTEMA DE APELACION

DICTAMEN DE LA ASEGURADORA

1ra. APELACION

DICTAMEN DE LA JUNTA MEDICA REGIONAL.

2da. APELACION

JUZGADOS DICTAMEN DE LA JUNTA MEDICA FEDERALES CENTRAL.

3ra. APELACION

CAMARA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Órganos encargados de la determinación de las incapacidades: son las **comisiones médicas y la comisión médica central.**

- **1era Instancia:** las Comisiones Médicas Provinciales determinan:
 - La naturaleza del accidente/enfermedad laboral.
 - El carácter y grado de incapacidad del trabajador.
 - El contenido y alcance de las prestaciones en especie.
- **2da Instancia:** producido el dictamen por la CMP, la resolución que ésta dicte puede ser recurrida ante el Juez Federal con competencia en cada provincia, o bien la Comisión Médica Central.
- **3era Instancia:** se pueden recurrir las resoluciones que se dicten en 2da instancia ante la Cámara Federal de la Seguridad Social.
- **Instancia Extraordinaria:** aunque la ley no lo prevé queda la posibilidad de una última instancia de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Régimen de Alícuotas: estos indicadores, reflejan la siniestralidad presunta, la siniestralidad efectiva y la permanencia del empleador en una misma ART.

Cada ART deberá fijar su régimen de alícuotas, en función de ello se determinará, para cualquier establecimiento, el valor de la cuota mensual. Las aprueba la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Las ART (Aseguradora de Riesgos de Trabajo)

Son entidades de derecho privado cuyo único **objeto será el otorgamiento de las prestaciones que establece la nueva ley.**

Deben ser autorizadas por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y la Superintendencia de Seguros de la Nación y acreditar requisitos de solvencia financiera y capacidad de gestión.

Se les exige un capital mínimo de \$3.000.000.

El objeto de la ART pueden ser de 2 tipos:

1. Prestaciones que resultan de los accidentes/enfermedades inculpables.
2. Cobertura derivadas de los juicios por accidentes/enfermedades inculpables.

Afiliación

Los empleadores que no estén afiliados a ninguna ART, deberán hacerlo obligatoriamente eligiendo libremente, y la ART no puede negarse.

El contenido, forma y plazo de dicho contrato lo determinará la SRT. La rescisión del contrato de afiliación estará supeditada a la firma de uno nuevo con otra aseguradora o a la incorporación en el régimen de autoseguro por el empleador.

Responsabilidad por Omisiones: (el incumplimiento tiene sanciones económicas y penales)

- El empleador se hace cargo de las prestaciones dinerarias y en especie, si no se afilia a ninguna ART y no está incluido en el régimen de autoseguro.
- Si el empleador omitiera declarar su obligación de pago o contratación de un trabajador, la ART otorgará las prestaciones, y podrá repetir del empleador el costo de estas.
- En ambos casos, el empleador debe depositar las cuotas omitidas en el Fondo de Garantía de la ley.
- Los trabajadores pueden llevar el control del cumplimiento de la afiliación, para así en caso de incumplimiento realizar la denuncia a la SRT.
- La ART paga las cuotas adeudadas por el empleador y luego se las cobra.
- Por omisión de pago de cuotas dentro de los 15 días que la SRT lo hubiera intimado, el empleador puede ir preso desde 6 meses hasta 4 años.

Obligaciones en materia de higiene y seguridad

- **De las ART (el incumplimiento tiene sanciones económicas y penales):**
 - Denunciar a la SRT los incumplimientos de sus afiliados de las normas de higiene y seguridad en el trabajo, incluido el Plan de Mejoramiento.
 - Promover la prevención, informando a la SRT acerca de los planes y programas exigidos por las empresas.
 - No realizar exámenes psicofísicos a los trabajadores antes de celebrar el contrato de afiliación.
 - Brindar asesoramiento y ofrecer asistencia técnica a los empleadores afiliados.

- Realizar actividades de prevención de riesgos y control de las condiciones de medio ambiente de trabajo.
- Vigilar la marcha del plan de mejoramiento en los lugares de trabajo.
- Verificar el mantenimiento de los niveles de cumplimiento alcanzados con el Plan de Mejoramiento.
- Contar con el personal especializado en higiene y seguridad o medicina del trabajo.
- Brindar capacitación a los trabajadores en técnicas de prevención de riesgos.
- **De los empleadores (el incumplimiento tiene sanciones económicas y penales):**
 - Denunciar a la ART y a la SRT los accidentes y enfermedades profesionales que se produzcan.
 - Cumplir con las normas de higiene y seguridad, incluido Plan de Mejoramiento.
 - Mantener un registro de siniestralidad.
 - No podrán exigir la previa exhibición de los exámenes psicofísicos y preexistentes.
 - Permitir el ingreso a su establecimiento dentro de los horarios de trabajo.
 - Suministrar a las aseguradoras la información necesaria para evaluar, desarrollar y controlar el Plan de Mejoramiento.
 - Cumplir el programa de capacitación acordado con la aseguradora.
 - Brindar adecuada capacitación a los trabajadores respecto de los riesgos inherentes a sus puestos de trabajo.
 - Informar a los trabajadores el Plan de Mejoramiento.
 - Informar a las aseguradoras toda información que requieran a los fines de la determinación de un accidente o de una enfermedad laboral.
- **De los trabajadores:**
 - Cumplir con las normas de higiene y seguridad, incluido el Plan de Mejoramiento.
 - Informar al empleador los hechos que conozcan relacionados con los riesgos del trabajo.
 - Someterse a exámenes médicos y a los tratamientos de rehabilitación.
 - Denunciar al empleador los accidentes/enfermedades profesionales que sufran.
 - Cumplir con las normas de prevención.
 - Asistir a los cursos de capacitación.
 - Utilizar equipos de protección personal o colectiva.
 - Utilizar o manipular correctamente las sustancias, máquinas, herramientas, dispositivos y cualquier otro medio de actividad laboral.
 - Observar las indicaciones de los carteles que indiquen medidas de protección.

Superintendencia de Riesgos del Trabajo: es la entidad autárquica en jurisdicción del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación que tiene a su cargo la regulación y supervisión de la ley.

Funciones de la SRT:

- Controlar las normas de H y S.
- Supervisar y fiscalizar el funcionamiento de las ART.
- Supervisar y fiscalizar a las empresas autoaseguradas y el cumplimiento de las normas de H y S en ellas.
- Imponer las sanciones previstas por la ley.
- Pedir la info. necesaria para el cumplimiento de sus competencias, pudiendo peticionar órdenes de allanamiento y auxilio de la fuerza pública.
- Dictar reglamento interno, administrar su patrimonio, determinar su estructura organizativa y su régimen de gestión de RRHH.
- Mantener el Registro Nacional de Incapacidades Laborales.

Requisitos para autoasegurarse:

- **Solvencia económica-financiera** para afrontar las prestaciones de la LRT.
- **Garantizar los servicios necesarios** para otorgar las prestaciones en especie.

Requisitos reglamentarios para autoasegurarse:

- No encontrarse definido por Resolución MEYOYSP 401/89.
- Celebrar un contrato de fideicomiso.
- Constituir reservas especiales para acceder al autoseguro, un depósito en entidad bancaria habilitada para recibir inversiones de las AFJP para respaldar las prestaciones de la LRT.